

C. Catálogo de medidas no arancelarias y medidas relativas a los servicios

En esta sección se examinan las fuentes de información disponibles sobre las medidas no arancelarias (MNA) y las medidas relativas a los servicios, y se evalúan sus puntos fuertes y débiles respectivos. Se utiliza la información disponible para establecer cierto número de "hechos estilizados" respecto de la incidencia de las MNA y las medidas relativas a los servicios en general. Se examinan, en particular, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y la reglamentación nacional en el sector de los servicios.

Índice

1	Fuentes de información sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios	96
2	Hechos estilizados acerca de las MNA relacionadas con el comercio de mercancías	104
3	Medidas relativas a los servicios	122
4	Conclusiones	125
	Apéndice C.1: Metodología para el manejo de datos en el Sistema de Análisis e Información Comerciales de la UNCTAD (TRAINS)	131
	Apéndice C.2: Resultados de regresión	133

Algunos hechos y constataciones importantes

- La calidad y la disponibilidad de datos sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios están mejorando, pero queda mucho por hacer.
- Los datos disponibles no revelan ninguna tendencia clara al aumento de la utilización general de medidas no arancelarias en el último decenio.
- Los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias parecen haber adquirido preponderancia, según informaciones oficiales de la OMC. Los datos de encuestas realizadas tanto en países desarrollados como en países en desarrollo confirman este extremo.
- Los obstáculos de procedimiento son una causa importante de preocupación para los exportadores de países en desarrollo.
- Aunque hay indicaciones de que las medidas de restricción del comercio de servicios han disminuido con el tiempo en las economías desarrolladas, la importante escasez de datos disponibles sobre los regímenes aplicados en la esfera de los servicios hace que sea difícil distinguir entre el acceso a los mercados, el trato nacional y la reglamentación nacional.

En la presente sección se examinan las fuentes de información disponibles sobre las medidas no arancelarias (MNA) y las medidas relativas a los servicios, se evalúan sus puntos fuertes y débiles respectivos, se resume el contenido de las principales bases de datos y se utiliza esta información para establecer cierto número de "hechos estilizados" sobre este tipo de medidas. Esta última tarea ha resultado sorprendentemente difícil, debido a importantes lagunas en los datos y a numerosas deficiencias de los datos existentes. A pesar de esas limitaciones, el análisis que viene a continuación trata de detectar muchas de las características principales del panorama actual de las medidas no arancelarias y de documentar algunas tendencias de su utilización en el tiempo. Respecto de las medidas relativas a los servicios, las limitaciones de los datos parecen aún más graves que en el caso de las medidas no arancelarias. En particular, los datos corrientes sobre las medidas relativas a los servicios no permiten hacer distinciones claras entre cuestiones de acceso a los mercados, de trato nacional (el principio consistente en otorgar a los demás el mismo trato que a los propios nacionales) y de reglamentación nacional.

La escasez de los datos sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios se debe en gran parte a la naturaleza de esas medidas, cuya expresión última son complejos documentos jurídicos, en vez de listas arancelarias fácilmente cuantificables. El universo de medidas no arancelarias abarca todas las medidas que afectan al comercio que no sean aranceles, pero como la mayor parte de las medidas de reglamentación adoptadas por los gobiernos pueden influir en el comercio, al menos potencialmente, el número de medidas no arancelarias posibles es muy elevado y sus límites son imprecisos. Algo parecido puede decirse de las medidas relativas a los servicios. En lo referente a las mercancías, en esta sección se examinan los datos disponibles, prestándose especial atención a los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) (que abarcan la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la protección fitosanitaria). Se consideran también las medidas tradicionales cuantitativas y basadas en los precios, pero el hecho de que las medidas OTC/MSF se cuenten entre las MNA más frecuentes y de que constituyan algunos de los desafíos más difíciles desde la perspectiva de la OMC justifica que se les preste mayor atención. En cuanto a los servicios, se examinan, en la medida de lo posible, todas las medidas que afectan al comercio de servicios, antes de pasar a analizar la reglamentación nacional.

Muchas y muy distintas instituciones compilan estadísticas sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios, con diversos fines. De resultados de ello, a menudo los datos se presentan en formatos que no se prestan al análisis cuantitativo y comportan importantes lagunas respecto de determinados países o épocas. Cuando se dispone de información fiable, es posible que no indique el rigor con que se aplican las medidas, o si se aplican de un modo discriminatorio. La mayoría de los conjuntos de datos no son más que recuentos del número de medidas en vigor en un lugar y momento determinados, pero esos recuentos no tienen una interpretación económica natural ni dan información alguna sobre el efecto restrictivo de las distintas medidas. Por estos y otros motivos, hemos de concluir que los datos disponibles sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios son escasos e incompletos.

El resto de la sección se organiza del modo siguiente: la sección C.1 trata de las principales fuentes de información estadística sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios, prestando especial atención a los sectores en los que los datos son deficientes. En la sección C.2 se deducen de las principales bases de datos varios hechos estilizados sobre las MNA aplicadas a las mercancías. La sección C.3 contiene una exposición similar de los hechos estilizados sobre las medidas relativas a los servicios, y en la sección C.4 figuran las observaciones finales.

1. Fuentes de información sobre las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios

En esta sección se presentan las principales fuentes de información sobre las medidas no arancelarias y se evalúa la cobertura y la calidad de los datos proporcionados. Se consideran tanto las fuentes internas de la OMC como las externas a la Organización. En la descripción general que figura a continuación se destaca la diversidad de las fuentes y de los modos en que se compilan los datos y se distingue entre notificaciones, vigilancia, preocupaciones comerciales específicas, compilación de datos oficiales o encuestas de coyuntura. También se hace una distinción entre información sobre las MNA e información sobre impedimentos al comercio relacionados con MNA. Se demuestra que, a pesar de esta diversidad, los datos son, en el mejor de los casos, fragmentarios. Cada fuente de datos ilumina una pequeña parte del universo. La intensidad de la iluminación dependerá del objetivo concreto para el que se hayan compilado los datos y del modo en que se hayan compilado, por ejemplo si se trata simplemente de una comunicación/notificación de una medida, o si existe una reclamación relacionada con la medida. En todo caso, la interpretación de la información disponible requiere una extrema prudencia.

(a) Fuentes internas de información de la OMC

Una importante fuente de información sobre las políticas comerciales de los Miembros de la OMC son sus listas de concesiones y compromisos. No obstante, estas listas proporcionan útil información sobre las políticas que los Miembros se han comprometido a aplicar, pero no sobre las que aplican efectivamente. Los Acuerdos de la OMC contienen múltiples disposiciones encaminadas a mejorar la transparencia de las medidas de política que afectan al comercio. Estas disposiciones pueden agruparse en las cuatro categorías siguientes: (a) prescripciones en materia de publicación; (b) prescripciones en materia de notificación; (c) el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales y los informes de vigilancia; (d) la posibilidad de plantear preocupaciones comerciales específicas ante los Comités MSF y OTC y en el marco del mecanismo de solución de diferencias.

(i) Listas de concesiones y compromisos

Las listas de concesiones en materia de mercancías contienen principalmente información acerca de los compromisos arancelarios de los Miembros, pero también sobre los compromisos respecto de la aplicación de varias medidas no arancelarias que afectan al comercio de productos agropecuarios, así como sobre las llamadas "concesiones no

arancelarias". Los compromisos relativos a las MNA agrícolas comprenden contingentes arancelarios (por los que a las cantidades comprendidas en un contingente se les aplican derechos de importación más bajos que a las cantidades fuera de contingente) y compromisos de limitación de las subvenciones agrícolas (el compromiso en materia de Medida Global de la Ayuda (MGA) para la ayuda interna y los compromisos en materia de desembolsos presupuestarios y reducciones cuantitativas para las subvenciones a la exportación). En cuanto a las concesiones no arancelarias (parte III), éstas se añadieron como parte de las negociaciones de la Ronda Uruguay (pero sólo lo hicieron unos pocos Miembros), o después de la Ronda en el contexto de los procesos de adhesión de los países a la OMC.¹ Tanto los compromisos arancelarios como los no arancelarios pueden consultarse electrónicamente en la Base de Datos de las Listas Arancelarias Refundidas. Cabe señalar que la forma en que los compromisos están compilados en la base de datos no facilita la comparación entre los distintos productos y Miembros.²

Las listas de compromisos en materia de servicios indican los compromisos de acceso a los mercados y de trato nacional. Para cada servicio objeto de un compromiso la lista indica, respecto de los cuatro modos de suministro, las limitaciones de acceso a los mercados o de trato nacional que puede mantener el Miembro. Las limitaciones no consignadas de este modo en las listas son ilegales. Así pues, cada lista contiene una "lista positiva" de servicios abarcados y una "lista negativa" de limitaciones. Las listas garantizan un nivel mínimo de acceso; los Miembros son libres en todo momento de conceder niveles de acceso a los mercados y de trato nacional más favorables que los especificados en sus listas, sobre la base de un trato de nación más favorecida (NMF) o de un trato igual y muchos lo hacen (véase la sección D.3).

(ii) Prescripciones en materia de publicación y servicios de información

El párrafo 1 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) prescribe la rápida publicación de todas las reglamentaciones comerciales "a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellas". Otros varios Acuerdos de la OMC contienen prescripciones de publicación más específicas. El párrafo 9.1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, por ejemplo, exige la publicación de un aviso cuando el Gobierno proyecte introducir un reglamento técnico que no se base en una norma internacional y pueda tener un efecto significativo en el comercio. De modo análogo, el párrafo 11 del mismo artículo prescribe la publicación de todos los reglamentos técnicos que hayan sido adoptados. Idénticas disposiciones rigen para los procedimientos de evaluación de la conformidad. Además de las prescripciones en materia de publicación, el Acuerdo OTC contiene otras disposiciones que prevén el establecimiento de servicios de información que puedan responder a las consultas y proporcionar los documentos pertinentes respecto de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad.

La finalidad de las prescripciones en materia de publicación y de los servicios de información es contribuir a la transparencia informando a los otros Miembros en general, y a los productores de los Miembros exportadores en particular (véanse el artículo X y, por ejemplo, los artículos 1, 2 y 3 del Anexo B del Acuerdo MSF). Las prescripciones en materia de

publicación y las notificaciones (véase más abajo) son por lo general complementarias. Los Acuerdos MSF y OTC exigen la notificación de los reglamentos en proyecto a la Secretaría de la OMC y la publicación de los reglamentos adoptados. Una importante diferencia entre las obligaciones relativas a la notificación y a la publicación es que las primeras están centralizadas en la Secretaría de la OMC mientras que las segundas consisten simplemente en poner la información a disposición del público. Otra diferencia es que las notificaciones deben transmitirse a la OMC en uno de los tres idiomas oficiales (español, francés o inglés), mientras que las publicaciones se hacen en el idioma nacional.

(iii) Notificaciones

El ordenamiento de la OMC contiene más de 200 prescripciones jurídicas en materia de notificación, la gran mayoría de las cuales tienen que ver con las medidas no arancelarias. Las obligaciones de notificación en el marco de la OMC son muy diversas.³ En primer lugar, aunque la casi totalidad de las prescripciones obligan a los Miembros a proporcionar información sobre sus políticas, algunas son notificaciones "inversas", que permiten a los Miembros identificar medidas impuestas por otros Miembros. En segundo lugar, las notificaciones se diferencian unas de otras por la frecuencia con la que deben presentarse. La mayoría de las que se refieren a leyes y reglamentos son obligaciones puntuales que conllevan la obligación de notificar todo cambio ulterior. Las notificaciones que suministran información sobre las propias medidas adoptan normalmente dos formas distintas: notificaciones *ad hoc* o notificaciones (semi) anuales. En tercer lugar, alrededor de la mitad de las prescripciones en materia de notificación se refieren a MNA que de ordinario se aplican a productos determinados. En tales casos, por regla general los Miembros deben indicar los productos de que se trata en los modelos de notificación. La otra mitad atañe a medidas (por ejemplo, leyes y reglamentos) que afectan, o pueden afectar, a todos los productos (en ámbitos como la inspección previa a la expedición o la valoración en aduana).

La comparación de la lista de notificaciones con la versión de 2010 de la clasificación internacional de medidas no arancelarias permite ver que las notificaciones abarcan la mayor parte de las categorías (véase el cuadro C.2). La clasificación internacional comprende 16 categorías generales de medidas, de las cuales sólo tres parecen escapar totalmente a las prescripciones de notificación de la OMC, a saber: las medidas de financiación, las restricciones a la distribución y las restricciones a los servicios de posventa. Todas las demás categorías parecen estar incluidas, por lo menos en parte (es decir, algunas subcategorías están comprendidas, y otras no lo están).

Sin embargo, aunque las prescripciones en materia de notificación se corresponden en general con las categorías de MNA, no abarcan necesariamente las medidas que podrían clasificarse en ellas. En el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo MSF prescriben que los gobiernos habrán de notificar las nuevas reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias que no se basen en normas internacionales y tengan un efecto significativo en el comercio de otros Miembros; esta notificación deberá efectuarse en una etapa temprana, o sea cuando todavía puedan introducirse modificaciones. No es necesario notificar las medidas que se aplicaban antes de la

entrada en vigor del Acuerdo MSF, ni tampoco es obligatorio notificar las medidas definitivas cuando entren en vigor. Esto significa que algunas de las medidas existentes no han sido notificadas, y que algunas de las medidas notificadas pueden haberse modificado antes de su aplicación, o ni siquiera haber sido aplicadas.

Las notificaciones dan una imagen incompleta, y a veces errónea, de la incidencia de las medidas no arancelarias.⁴ Ante todo, debe tenerse en cuenta que los Miembros de la OMC no cumplen necesariamente sus obligaciones de notificación. Aunque el nivel de cumplimiento no es fácil de medir, un simple recuento de algunas notificaciones correspondientes a determinadas prescripciones apunta a un nivel de cumplimiento relativamente bajo, al menos en ciertos sectores. Como se examina en más detalle en la sección E.4, el bajo nivel de cumplimiento puede deberse en parte a las dificultades con que tropiezan algunos Miembros para hacer sus notificaciones; sin embargo, la causa principal es, sin duda alguna, que los gobiernos no tienen incentivo alguno para presentar notificaciones o, lo que es peor, que están incentivados para no presentarlas. En segundo lugar, las notificaciones tienen varias finalidades (Bacchetta *et al.*, 2012), algunas de las cuales no consisten evidentemente en proporcionar un catálogo exhaustivo de todas las medidas adoptadas en el sector que abarcan. En los Acuerdos MSF y OTC, por ejemplo, las notificaciones sirven para que otros Miembros puedan participar en la formulación de nuevas reglamentaciones. Por esto no hay obligación de notificar las medidas que se estaban aplicando antes de 1995 (fecha en que entraron en vigor los Acuerdos) ni las medidas definitivas. En tercer lugar, la "calidad" de la información proporcionada varía mucho según las notificaciones.⁵ Los criterios de calidad pueden prestarse a debate, pero en muchos casos las notificaciones no facilitan informaciones precisas acerca de importantes dimensiones de las medidas, como la cobertura de productos o el plazo de validez.

Sólo una parte de la información obtenida con las notificaciones se almacena en bases de datos que permiten la búsqueda.⁶ La Secretaría de la OMC ha desarrollado sistemas de gestión de la información para facilitar el acceso a toda la información sobre las medidas MSF y los OTC comunicada por los Miembros mediante los diversos mecanismos de transparencia existentes.

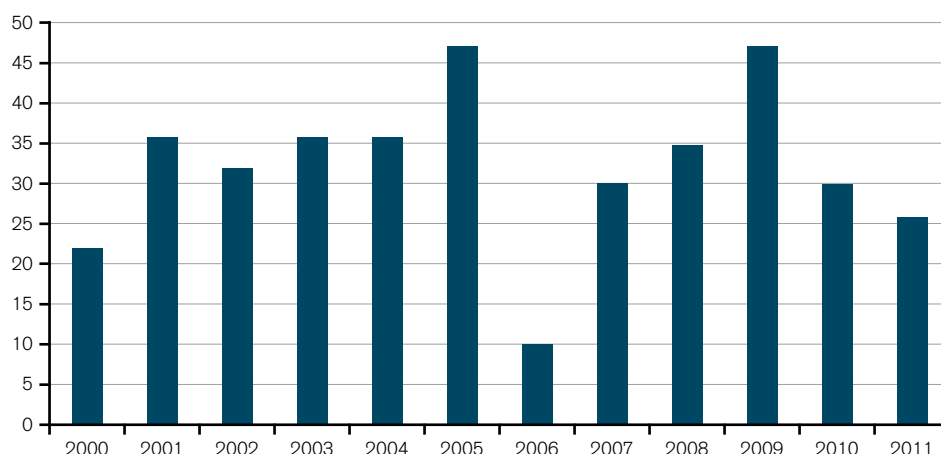
El sistema de gestión de la información sobre OTC y el Sistema de gestión de la información relativa a las MSF son sistemas integrados que permiten a los usuarios acceder a la información sobre las medidas OTC o MSF que los gobiernos de los Miembros hayan notificado a la OMC, como las preocupaciones comerciales específicas planteadas ante los Comités MSF u OTC, o a los servicios de información de los Miembros. Estos sistemas no son exactamente bases de datos sobre las medidas no arancelarias; son bases documentales en las que los documentos pertinentes pueden buscarse por signatura, por Miembro que notifica, por fecha, por producto o por palabra clave.

El acceso a toda la información procedente de las notificaciones se mejorará sustancialmente con el nuevo Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), que está preparando la Secretaría de la OMC para facilitar un acceso unificado a toda la información sobre comercio y medidas de política comercial disponible en la OMC.

En el ámbito de los servicios, la obligación de notificación por razones de transparencia figura en el párrafo 3 del artículo III del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). En este párrafo se dispone que los Miembros de la OMC han de notificar las medidas que "afecten significativamente al comercio" de servicios abarcado por sus compromisos específicos. A finales de 2011, se habían recibido poco más de 400 notificaciones en total.⁷ En el gráfico C.1 puede verse el número de notificaciones recibidas anualmente desde 2000.

Considerando el elevado número de sectores respecto de los que los 153 Miembros de la OMC han contraído compromisos hasta finales de 2011 (por término medio, los países en desarrollo se han comprometido en más de 50 sectores y los países desarrollados en casi 110 sectores), parece obvio que el número de notificaciones recibidas en un año determinado no puede ser representativo de toda la serie de medidas que deberían haber notificado los Miembros. En relación con el AGCS, una dificultad con que tropiezan los Miembros es que el ámbito de las medidas que deben notificarse no está necesariamente claro, ya que el AGCS no da más orientación para interpretar la expresión "que afecten significativamente" al comercio de servicios. No obstante, como ya se ha dicho antes, el bajo nivel de cumplimiento de las prescripciones de

Gráfico C.1: Notificaciones en virtud del párrafo 3 del artículo III del AGCS recibidas, 2000-2011 (número de notificaciones)



Fuente: Secretaría de la OMC.

notificación se debe sobre un problema de falta de incentivos. En los sectores en que hayan contraído compromisos, los Miembros no tendrán ningún incentivo para "acusarse" notificando medidas contrarias de un modo u otro a sus compromisos. Además, puede interesarles no ser transparentes respecto de medidas que liberalicen "significativamente" el acceso a sectores objeto de compromisos, porque se les podría pedir que consolidasen esa liberalización, de la que tal vez no se tuviera conocimiento.

(iv) *Exámenes de las políticas comerciales e informes de vigilancia*

Exámenes de las políticas comerciales

Las políticas y prácticas comerciales de los Miembros de la OMC son objeto de un examen periódico: cada dos años en el caso de los cuatro países con la mayor participación en el comercio mundial, cada cuatro en el caso de los 16 países siguientes y cada seis en el caso de los demás. Realiza los exámenes el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC, sobre la base de dos informes, uno presentado por el Miembro objeto de examen y el otro preparado por la Secretaría de la OMC, bajo su responsabilidad. Además de los dos informes, el proceso de examen comprende un mecanismo de preguntas y respuestas. Dos meses antes de la reunión de examen los informes se distribuyen a todos los Miembros, que disponen de un mes para formular preguntas por escrito al Miembro objeto de examen. Este último debe responder por escrito antes de que tenga lugar el examen.

El informe de la Secretaría de la OMC, en el que se pasa revista a una amplia variedad de medidas no arancelarias, consta normalmente de cinco partes:⁸ entorno económico; regímenes comerciales e inversiones; políticas y prácticas comerciales por medidas; políticas comerciales, por sectores; y ayuda para el comercio. En el capítulo sobre políticas y prácticas comerciales por medidas se hace una distinción entre las medidas que afectan directamente a las importaciones o a las exportaciones y las que afectan a la producción y el comercio. En el cuadro C.1 se indican las medidas examinadas en cada uno de los tres epígrafes del Examen de las Políticas Comerciales de Camboya en 2011, que se utiliza como ejemplo. Las políticas que afectan al comercio de servicios se examinan sector por sector.

En la preparación de su informe, la Secretaría de la OMC utiliza varias fuentes de información. El punto de partida acostumbra a ser el informe anterior, que puede actualizarse con información de las notificaciones. Además, la Secretaría envía un cuestionario al Gobierno del Miembro objeto de examen. Para este cuestionario, que trata de todos los temas a que se refiere el informe, existe un modelo general que se adapta con frecuencia. Con objeto de complementar la información obtenida por esos cauces institucionales, se utilizan fuentes públicas de información para identificar cuestiones que merezca la pena investigar. A pesar del considerable esfuerzo desplegado, los exámenes de las políticas comerciales (EPC) no proporcionan, ni pueden proporcionar, una cobertura completa de todas las medidas no arancelarias en todos los ámbitos. Por ejemplo, como se sugirió ya en la Organización Mundial de Comercio (OMC) (2006), la información sobre subvenciones en los EPC es muy variable. Además, sólo está comprendida una parte de los sectores de servicios y, en el mejor de los casos, se examinan determinadas reglamentaciones nacionales.

Mientras que la información sobre los aranceles y el comercio utilizada para elaborar los informes se incorpora a la Base Integrada de Datos y de este modo es accesible electrónicamente, la información sobre las medidas no arancelarias y sobre las medidas que afectan al comercio de servicios no se almacena sistemáticamente en formato electrónico y, por ello, no se presta a la comparación entre Miembros de la OMC ni puede utilizarse fácilmente en el análisis cuantitativo. Asimismo, las preguntas formuladas y las respuestas recibidas durante el proceso de examen se publican como anexo de las actas de la reunión del OEPC, pero no se codifican ni almacenan sistemáticamente en una base de datos. Esta situación podría cambiar con el nuevo Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), que dará acceso a toda la información procedente de los EPC. Se procurará codificar esta información para facilitar el análisis cuantitativo.

Informes de vigilancia

La OMC publica dos tipos de informes de vigilancia. El primer tipo es publicado cada dos años por la Secretaría de la OMC para el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.⁹ Los informes abarcan el comercio y los hechos relacionados con el comercio de mercancías y servicios de todos los Miembros de la OMC, así como de los observadores. En ellos se sigue la evolución de los aranceles y las medidas no arancelarias, así como una amplia variedad de medidas que afectan al comercio de servicios. El segundo tipo de informes es publicado por la Secretaría de la OMC en colaboración con las secretarías de la OCDE y la UNCTAD, atendiendo a la solicitud del G-20 de que se vigilaran las medidas relacionadas con el comercio y la

Cuadro C.1: Medidas consideradas en los exámenes de las políticas comerciales

Medidas que afectan directamente a las importaciones

- (i) Procedimientos aduaneros
- (ii) Aranceles y otros impuestos y cargas que afectan a las importaciones
- (iii) Valoración en aduana
- (iv) Inspección previa a la expedición
- (v) Normas de origen
- (vi) Prohibiciones a la importación, contingentes y licencias
- (vii) Regímenes de derechos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias
- (viii) Contratación pública
- (ix) Empresas comerciales del Estado
- (x) Otras medidas

Medidas que afectan directamente a las exportaciones

- (i) Procedimientos
- (ii) Impuestos a la exportación
- (iii) Restricciones a la exportación
- (iv) Subvenciones a la exportación
- (v) Promoción de las exportaciones
- (vi) Zonas económicas especiales

Medidas que afectan a la producción y el comercio

- (i) Marco reglamentario
- (ii) Obstáculos técnicos al comercio
- (iii) Medidas sanitarias y fitosanitarias
- (iv) Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) (2011a).

inversión.¹⁰ Estos informes, que se refieren únicamente a los países del G-20, también se publican dos veces al año.

Las fuentes de información utilizadas en los dos tipos de informes son similares. Ambos informes emplean sobre todo datos recopilados mediante solicitudes de información dirigidas a los Miembros de la OMC o procedentes de las notificaciones inversas informales o de la prensa. A continuación esta información se somete a la verificación de los Miembros respectivos. Los datos se dan a conocer en informes públicos y se almacenan en hojas electrónicas, pero no en una base de datos. No obstante esta información, al igual que toda la información sobre el comercio y las políticas comerciales compilada por la OMC, se proporcionará por conducto del nuevo Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP).

Los Miembros de la OMC han reconocido la utilidad del ejercicio de vigilancia del comercio. Existe un amplio consenso en favor de su continuación y fortalecimiento, así como de las intervenciones informativas conexas del Director General en foros internacionales como el G-20.¹¹

(v) *Preocupaciones comerciales específicas y diferencias*

Preocupaciones comerciales específicas

Los Comités OTC y MSF han sido los foros en los que los Miembros de la OMC han examinado las cuestiones relacionadas con las medidas específicas adoptadas por otros Miembros. Estas medidas, denominadas "preocupaciones comerciales específicas", se refieren a medidas en proyecto que han sido notificadas a los Comités OTC y MSF de conformidad con las prescripciones en materia de notificación establecidas en el Acuerdo pertinente, o a medidas en vigor. Las reuniones de los Comités, o los debates informales entre Miembros celebrados al margen de esas reuniones, dan a los Miembros la oportunidad de examinar las preocupaciones comerciales en un marco bilateral o multilateral y de solicitar nuevas aclaraciones.

Las preocupaciones comerciales específicas planteadas por los Miembros son una fuente de información potencialmente interesante sobre los efectos de las medidas no arancelarias. Las preocupaciones comerciales específicas reflejan los obstáculos concretos a que hacen frente los exportadores del país que plantea la preocupación en un determinado mercado de exportación. En consecuencia, la información que proporcionan sobre los efectos de las medidas no arancelarias es parecida a la que se obtiene de las encuestas empresariales; la principal diferencia es que las preocupaciones comerciales específicas se canalizan a través de los gobiernos. Los exportadores que hacen frente al obstáculo pueden presentar una reclamación ante el gobierno, que podrá o no plantear la cuestión ante la OMC. Esto significa que las preocupaciones comerciales específicas pueden ofrecer una imagen deformada de los efectos de restricción o distorsión del comercio de los OTC y las MSF. Es posible que algunas de las preocupaciones no se planteen nunca.¹² Además, no hay motivos para creer que las que se plantean sean estadísticamente representativas de todas las distorsiones comerciales relacionadas con OTC/MSF con que se enfrentan los Miembros.

Como se indicó anteriormente, el Sistema de gestión de la información sobre los OTC y el Sistema de gestión de la

información relativa a las MSF permiten a los usuarios buscar y obtener información sobre las preocupaciones comerciales específicas planteadas ante el Comité OTC o el Comité MSF, pero no son adecuados para el análisis cuantitativo. Por consiguiente, la Secretaría de la OMC ha codificado toda la información pertinente al respecto y ha creado dos bases de datos sobre las preocupaciones comerciales específicas: una sobre medidas OTC y la otra sobre MSF. La base de datos sobre preocupaciones comerciales específicas (PEC) relativas a OTC proporciona información acerca de las 317 preocupaciones planteadas ante el Comité OTC entre enero de 1995 y junio de 2011.¹³ La base de datos sobre PEC relativas a MSF proporciona información sobre las 312 preocupaciones planteadas ante el Comité MSF entre enero de 1995 y diciembre de 2010. Cada una de ellas corresponde a una preocupación planteada por uno o más Miembros con relación a una medida adoptada por uno de sus interlocutores comerciales. Como algunas de estas medidas pueden haber sido notificadas a la OMC, la preocupación puede estar relacionada con una o varias notificaciones del Miembro que mantiene la medida. La principal dificultad de la codificación fue atribuir códigos de producto del Sistema Armonizado (el sistema que utilizan los países participantes para clasificar las mercancías objeto de comercio de manera común).¹⁴

Diferencias

Las diferencias incoadas por los Miembros en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC son otra fuente de información potencialmente interesante sobre los efectos de las medidas no arancelarias. La Secretaría de la OMC mantiene una base de datos sobre las solicitudes de celebración de consultas, la primera etapa de la iniciación formal de una diferencia en la OMC. Al 31 de diciembre de 2011, la base de datos tenía información sobre 427 solicitudes.¹⁵ Esos datos no indican el tipo de medida no arancelaria en litigio en las diferencias, pero se enumeran los acuerdos y disposiciones de la OMC citados en cada diferencia. Utilizando esta última información, es posible obtener una estimación del número de casos correspondientes a cada tipo de medida no arancelaria. Sin embargo, cuando se recurra a este medio hay que tener muy presente que, por razones económicas y políticas, puede ocurrir que varias distorsiones del comercio relacionadas con medidas no arancelarias no sean impugnadas. Como ocurre con las preocupaciones comerciales específicas, no hay motivos para creer que las medidas impugnadas sean estadísticamente representativas de todas las distorsiones del comercio relacionadas con MNA a que hacen frente los Miembros.¹⁶

Otro problema que plantea este método es que, en cualquier diferencia, los reclamantes tienden a citar un gran número de disposiciones que se supone han sido infringidas, mientras que, en realidad, algunas duplican otras disposiciones o están estrechamente relacionadas con ellas. El GATT, por ejemplo, se cita en la mayoría de las diferencias porque contiene las normas básicas que rigen para el comercio de mercancías. Además, incluso cuando un reclamante plantea una diferencia al amparo de un Acuerdo más específico, como el Acuerdo OTC, es posible que incluya reclamaciones en virtud del GATT, por ejemplo del párrafo 4 de su artículo III. Esto significa que un recuento simple del número de disposiciones citadas en los asuntos daría lugar a una sobreestimación del número de medidas no arancelarias impugnadas.

Santana y Jackson (2012) proponen una metodología para obtener una imagen más precisa de los tipos de medidas que

son objeto del procedimiento de solución de diferencias de la OMC, ajustando el cálculo en función de las citas del GATT en las diferencias en las que este Acuerdo pueda haber tenido un carácter subsidiario. Utilizando esta metodología, los dos autores han compilado un conjunto de datos sobre las diferencias en la OMC, procedente en gran parte de la base de datos sobre las solicitudes de celebración de consultas que mantiene la División de Asuntos Jurídicos de la OMC.¹⁷ Este conjunto de datos no está a disposición del público, pero es compatible con la base de datos sobre las diferencias en la OMC que puede consultarse en el sitio Web del Banco Mundial (véase más abajo). En su base de datos, Santana y Jackson no cuentan dos veces las solicitudes de celebración de consultas en las que se hace referencia al GATT en los casos en que es probable que dicha referencia tenga una importancia secundaria para la alegación principal de infracción (amparada en un acuerdo especializado u otro artículo del GATT). Además, estos autores se han limitado a las diferencias relacionadas con el comercio de mercancías, que representan un total de 393 diferencias de las 427 presentadas en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) a 31 de diciembre de 2011.

(b) Fuentes de información ajenas a la OMC

(i) Datos obtenidos de fuentes oficiales

TRAINS y Market Access Map

La compilación más completa de información sobre las medidas no arancelarias a disposición del público es el Sistema de Análisis e Información Comerciales (TRAINS) desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La UNCTAD empezó a recoger información sobre las medidas no arancelarias en 1994 y simultáneamente elaboró la base de datos TRAINS.¹⁸ TRAINS proporciona información sobre el comercio, los aranceles y las MNA, por línea arancelaria del Sistema Armonizado (SA). Las MNA se clasificaron con arreglo a un sistema propio, el Sistema de codificación de medidas de control del comercio, que distingue seis categorías generales de MNA. La base de datos contiene de uno a siete años de información sobre las medidas no arancelarias de 86 países para el período de 1992 a 2010. En el caso de algunos países/años, en particular después de 2001, sólo se compilaron datos para un subconjunto de categorías de MNA. Se utilizaron varias fuentes, entre ellas, cuando estaban disponibles, fuentes de la OMC como las notificaciones.¹⁹ En general, la cobertura es fragmentaria, lo que da lugar a casillas en blanco que son difíciles de interpretar. Pueden significar que faltan datos, o bien indicar que una determinada MNA no se aplica a una línea arancelaria en particular.

A comienzos del decenio de 2000 se vio claramente que la base de datos TRAINS necesitaba una mejora sustancial y que el Sistema de codificación debía actualizarse para reflejar las nuevas prácticas. En 2005, el Secretario General de la UNCTAD puso en marcha un proyecto destinado a poner al día la definición, clasificación, compilación y cuantificación de las medidas no arancelarias.²⁰ Bajo la guía de un Grupo de Personalidades Eminentes, un equipo interinstitucional de expertos de todos los organismos internacionales que llevan a cabo actividades en el sector de las MNA empezó a trabajar en el proyecto. En 2009, el equipo interinstitucional propuso una versión actualizada y modificada del antiguo sistema de codificación, que constaba de 16 categorías (véase el cuadro C.2); de esta forma la

clasificación se aproxima más al marco reglamentario.²¹ La UNCTAD y el Centro de Comercio Internacional (ITC) llevaron a cabo un proyecto piloto de compilación y cuantificación de MNA para poner a prueba la nueva clasificación. Con el apoyo de dos comisiones regionales de las Naciones Unidas, la UNCTAD y el ITC recogieron información sobre las MNA en siete países en desarrollo.²² Sobre la base de las enseñanzas extraídas del proyecto piloto, la clasificación actualizada de MNA se ultimó y fue adoptada.

La clasificación actualizada introdujo el concepto de "obstáculos de procedimiento", que se refiere al proceso de aplicación de una medida no arancelaria, más que a la medida en sí misma. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2010: xvii). Se confeccionó una lista inicial de obstáculos de procedimiento, que se sometió a prueba en una serie de entrevistas con empresas exportadoras representativas realizadas en el marco del proyecto piloto (véase más abajo el examen de las encuestas empresariales).²³ Las enseñanzas extraídas del proyecto piloto permitirán revisar y ampliar la lista inicial de obstáculos de procedimiento.

El cuadro C.3 presenta las 10 categorías generales de obstáculos de procedimiento que figuran en la lista utilizada actualmente por el ITC. En ocasiones la distinción entre una medida no arancelaria y un obstáculo de procedimiento puede ser muy sutil, y es preferible ilustrarla con un ejemplo. Puede suceder que para importar un producto se necesite una certificación específica (una MNA); no obstante, la autoridad certificadora o el laboratorio de prueba pueden ser demasiado costosos o lentos en responder, o estar situados en una zona remota (obstáculos de procedimiento relacionados con la MNA). La información sobre los obstáculos de procedimiento sólo puede obtenerse mediante encuestas u otros mecanismos de registro de reclamaciones.

Cuadro C.2: Clasificación internacional de medidas no arancelarias

A	Medidas sanitarias y fitosanitarias
B	Obstáculos técnicos al comercio
C	Inspección previa a la expedición y otras formalidades
D	Medidas de control de los precios
E	Licencias, contingentes, prohibiciones y otras medidas de control de la cantidad
F	Cargas, impuestos y otras medidas para arancelarias
G	Medidas de financiación
H	Medidas anticompetitivas
I	Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio
J	Restricciones a la distribución*
K	Restricciones relacionadas con los servicios de posventa*
L	Subvenciones (excluidas las subvenciones a la exportación)*
M	Restricciones a la contratación pública*
N	Propiedad intelectual*
O	Normas de origen*
P	Medidas relacionadas con las exportaciones*

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2010).

Nota: El asterisco (*) indica que la UNCTAD no compila información oficial sobre esta categoría, que sólo se utiliza para obtener información del sector privado mediante encuestas y portales Web.

Concluida la fase del proyecto piloto, el ITC, la UNCTAD y el Banco Mundial comenzaron a compilar datos oficiales sobre las medidas no arancelarias.²⁴ Su estrategia consistió en contratar a consultores locales (universidades, grupos de reflexión o empresas de consultoría), y proporcionarles asistencia e instrucciones para preparar catálogos de MNA en colaboración con los ministerios y organismos interesados. La utilización de consultores externos tiene por objeto remediar dos de los problemas que aquejan a la autonotificación: (i) la amplia variedad de organismos involucrados en la iniciación de las MNA; y (ii) los incentivos para que las autoridades no hagan la notificación, para evitar exponerse. Los datos recogidos por los consultores se formatean con arreglo a la clasificación internacional por productos (a nivel de línea arancelaria o de 6 dígitos del SA), y se les adjunta información sobre las fuentes jurídicas y el organismo de ejecución, para que puedan verificarse. A continuación, las autoridades nacionales aprueban los catálogos en talleres de validación. Por último, se verifican los datos y se agregan al TRAINS y al Market Access Map una base de datos de aranceles y MNA desarrollada por el ITC.

Para consolidar la cooperación e intensificar las operaciones recientes de compilación, en 2011 el Banco Africano de Desarrollo, el ITC, la UNCTAD y el Banco Mundial emprendieron un ambicioso proyecto de asociación interinstitucional, titulado "Transparencia en el comercio" (TNT). La iniciativa TNT, financiada por donantes, tiene por objeto dar un fuerte impulso a la compilación de datos, creando una fuente integrada de información mundial. Se establece así un marco en el cual los cuatro organismos coordinarán sus actividades de compilación de datos para subsanar las lagunas de la información, y colaborarán en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de los países en desarrollo para recoger y comunicar información sobre las políticas comerciales. La iniciativa TNT tiene cuatro componentes principales: (i) herramientas (los portales Market Access Map y World Integrated Trade Solution, del Banco Mundial dan acceso a los datos); (ii) compilación de datos arancelarios; (iii) compilación de datos sobre medidas no arancelarias, y (iv) políticas que afectan al comercio de servicios. Una vez haya concluido la primera operación de compilación de datos, el desafío para esta asociación consistirá en pasar a una estructura más sostenible que no dependa exclusivamente de la financiación de los donantes.

Temporary Trade Barriers Database (TTBD) del Banco Mundial

La Temporary Trade Barriers Database (TTBD) del Banco Mundial contiene datos detallados y gratuitos relativos a la

utilización por los gobiernos de más de 30 gobiernos nacionales diferentes de medidas antidumping y derechos compensatorios (desde 1980) y salvaguardias globales (desde 1996), así como a la utilización por China de su salvaguardia de transición específica.²⁵ La base de datos Global Anti-Dumping Database, desarrollada por Chad Bown con financiación del Banco Mundial, utiliza documentación original de los gobiernos nacionales para organizar datos sobre los países afectados, la categoría de productos (a nivel de 8 dígitos del SA), el tipo de medida, la fecha de iniciación, la imposición definitiva de derechos y las fechas de revocación, e incluso información sobre las empresas implicadas. El sitio Web de la TTDB alberga asimismo una base de datos pública de información sobre las diferencias de la OMC desarrollada por Henrik Horn y Petros Mavroidis,²⁶ que contiene datos sobre las diferentes fases del procedimiento (por ejemplo, informes de los grupos especiales, apelaciones, informes de los grupos especiales sobre el cumplimiento relativos a todas las diferencias planteadas en la OMC) hasta el 11 de agosto de 2011.

Reglamentación de los mercados de productos – OCDE

El Departamento de Economía de la OCDE elaboró una base de datos compuesta de indicadores de reglamentación de los mercados de productos de los Estados miembros. La idea inspiradora de esos indicadores de reglamentación es convertir datos cualitativos sobre leyes y reglamentos que puedan afectar a la competencia en indicadores cuantitativos. Los indicadores miden principalmente las reglamentaciones que puedan ser contrarias a la competencia en los sectores donde ésta es viable. Con excepción del índice de restricción de la inversión extranjera directa (IED), no distinguen entre medidas discriminatorias y no discriminatorias (véase la sección C.3). La principal fuente de información utilizada para esta base de datos son las respuestas oficiales de los gobiernos al cuestionario de la OCDE sobre indicadores de la reglamentación, y sólo una pequeña parte de la información se obtiene de conjuntos de datos externos, lo que garantiza un alto nivel de comparabilidad entre los países. Los indicadores son objeto de un examen paritario por parte de las administraciones nacionales de los países miembros de la OCDE.

La base de datos propone varios indicadores diferentes calculados para varios años. En primer lugar, el indicador de reglamentación de los mercados de productos en toda la economía (PMR), que abarca las reglamentaciones nacionales en los sectores de las manufacturas y los servicios. Este indicador se calculó para 1998 y 2003 en 30 países de la OCDE (Conway *et al.*, 2005). Posteriormente el indicador PMR para toda la economía se sustituyó por el indicador PMR integrado, que se calculó principalmente para 2008 y para 34 países de la OCDE (los cuatro países adicionales son Chile, Estonia, Israel y Eslovenia), y para el Brasil, China, la India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica (Wolf *et al.*, 2009). El indicador PMR integrado atañe a cuestiones generales de reglamentación referentes a temas tales como el control del Estado y los controles de precios, los obstáculos jurídicos y administrativos a la entrada a los mercados y los obstáculos al comercio y la inversión. También se refieren a algunas políticas reglamentarias de sectores específicos, como el transporte aéreo y ferroviario de pasajeros, el transporte de carga por ferrocarril y por carretera, las telecomunicaciones y la distribución al por menor.

En segundo lugar, paralelamente al indicador PMR, la OCDE ha desarrollado un conjunto de indicadores sobre la reglamentación en sectores específicos o sobre determinados aspectos de la

Cuadro C.3: Lista de obstáculos de procedimiento del ITC

A	Cargas administrativas
B	Cuestiones relativas a la información/transparencia
C	Conducta incoherente o discriminatoria de los funcionarios
D	Limitaciones de tiempo
E	Pago
F	Problemas de infraestructura
G	Seguridad
H	Limitaciones jurídicas
I	Otros

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC) (2011).

reglamentación. Los indicadores sectoriales abarcan tres sectores no manufactureros, y en particular industrias de red como la energía (electricidad y gas), el transporte (transporte aéreo, ferroviario y por carretera) y las comunicaciones (correos y telecomunicaciones), así como el comercio al por menor y los servicios profesionales (Conway y Nicoletti, 2006). El indicador de reglamentación de los sectores de la energía, el transporte y las comunicaciones (ETC) abarca medidas que afectan a la entrada a los mercados y a la propiedad pública, así como a la integración vertical y la estructura de los mercados, pero sólo en un subgrupo de los siete sectores. El indicador relativo a la distribución al por menor comprende cuatro disposiciones reglamentarias aplicables a la entrada (registro, licencias y permisos, restricciones aplicadas a los grandes establecimientos y protección de las empresas ya establecidas) y dos disposiciones reglamentarias aplicables al ejercicio de actividades (horarios de apertura de los establecimientos y controles de los precios). Por último, el indicador relativo a los servicios profesionales comprende tres disposiciones reglamentarias aplicables a la entrada y cuatro aplicables al ejercicio de actividades. El índice de restricción abarca de la IED (reglamentaria) cuatro tipos de medidas: (i) restricciones a la participación extranjera; (ii) mecanismos de selección y aprobación previa; (iii) normas para el personal esencial, y (iv) otras restricciones al funcionamiento de empresas extranjeras (Kalinova *et al.*, 2010). La revisión más reciente del índice incluye estos cuatro tipos de medidas para todos los sectores primarios (agricultura, silvicultura, pesca y minería); inversiones en bienes inmuebles; cinco subsectores manufactureros y ocho sectores de servicios. Se dispone de indicadores de restricción de la IED correspondientes a 1997, 2003, 2006 y 2010, para 48 países.

En comparación con otros indicadores de medidas relativas a los servicios, los indicadores de reglamentación de la OCDE presentan varias ventajas. En primer lugar, la información que sintetizan es "objetiva", en el sentido de que se basa en normas, reglamentos y condiciones del mercado más que en percepciones detectadas mediante encuestas. En segundo lugar, estos indicadores abarcan el mayor número de sectores y esferas y proporcionan las series temporales más largas que existen para comparar la reglamentación de los mercados de productos en los distintos países. Como se comenta en más detalle en la sección C.3, los indicadores PMR comprenden una amplia variedad de medidas relacionadas con el sector de servicios, pero no se corresponden con las categorías de medidas del AGCS (limitaciones de acceso a los mercados y de trato nacional; reglamentación nacional); además, sólo están disponibles para un grupo relativamente pequeño de países, en su mayor parte ricos.²⁷

(ii) Preocupaciones de las empresas

La mayoría de las fuentes examinadas hasta ahora son fuentes de información oficial, notificada a la OMC u obtenida de fuentes gubernamentales. La información oficial posee algunas ventajas manifiestas. Ante todo, es generalmente fiable; puede vincularse a un texto jurídico y, por lo menos en el caso de las fuentes de la OMC, cuenta con la aprobación gubernamental. Además, en la mayoría de los casos se compila de modo sistemático.²⁸ No obstante, también presenta algunos inconvenientes, el principal de los cuales es que los datos son generados/comunicados por los mismos países que han impuesto las medidas no arancelarias. Algunos de estos países quizás no deseen llamar la atención sobre el hecho de que hayan adoptado una nueva MNA, o simplemente no estiman necesario comunicar la medida, en cuyo caso la incidencia de la MNA para determinados países o en el

conjunto de medidas podría resultar infravalorada. Asimismo, si bien hay indicios de que, según como se apliquen o administren, las MNA pueden convertirse en un "obstáculo de procedimiento al comercio", los gobiernos no tienen el menor incentivo para documentar obstáculos relacionados con el modo concreto en que aplican las medidas.

Un mejor modo de abordar las cuestiones relativas a los obstáculos de procedimiento es recurrir a encuestas empresariales o a información sobre cómo ven las propias empresas las dificultades con que tropiezan en los diversos mercados. Los datos sobre las percepciones de los exportadores constituyen un valioso complemento de los datos de fuentes oficiales, porque ayudan a identificar las medidas que se consideran impedimentos al comercio. Sin embargo, estas clases de datos reflejan los juicios de la empresa y pueden adolecer de diversos sesgos. Dependiendo de las circunstancias, las empresas pueden exagerar los obstáculos de procedimiento o, por el contrario, minimizarlos. También pueden ser incapaces de identificar las políticas que les causan preocupación, o identificarlas erróneamente. Además, debido a problemas inherentes al tamaño de las muestras o a la autoselección de los encuestados, las encuestas no siempre dan resultados rigurosos y significativos.²⁹ De modo análogo, como los exportadores pueden presentar sus reclamaciones en los sitios Web, la autoselección da lugar a muestras estadísticas sesgadas.

En esta subsección se presentan dos fuentes de datos empresariales, que se utilizan en la siguiente subsección por su relación directa con las medidas no arancelarias. La primera es un conjunto de 11 encuestas empresariales realizadas por el ITC en países en desarrollo. La segunda es la base de datos CoRe NTMs (compilación de MNA comunicadas), creada por Martínez *et al.* (2009), que incluye información de los National Trade Estimate Reports on Foreign Trade Barriers (Informes nacionales de estimación comercial sobre los obstáculos al comercio exterior), del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, y de la base de datos de la Unión Europea sobre acceso al mercado y obstáculos al comercio. Estas dos fuentes ofrecen un panorama general de los obstáculos con que se enfrentan las empresas de dos de las mayores economías desarrolladas. En este documento no se consideran otras encuestas empresariales basadas en indicadores sobre la "facilidad para hacer negocios" (aunque pueden contener información pertinente), porque requieren mayor atención para asegurarse de que se identifican las medidas correctas.³⁰

Encuestas empresariales realizadas por el ITC

Desde que se terminó el proyecto piloto en 2009 (véase la subsección 1 (b)(i) *supra*), el ITC ha llevado a cabo encuestas a gran escala sobre las medidas no arancelarias en empresas de más de una docena de países en desarrollo y menos adelantados de todos los continentes.³¹ Las encuestas abarcan por lo menos el 90 por ciento del valor total de las exportaciones de cada país participante (excluidos los minerales y el armamento).³² La economía se divide en 13 sectores, y todos los sectores que representan más del 2 por ciento de las exportaciones totales se incluyen en la encuesta. Se tienen en cuenta empresas tanto exportadoras como importadoras. La metodología de la encuesta comprende dos etapas.

En la primera se entrevista por teléfono a todas las empresas de la muestra para identificar aquellas que hacen frente a medidas no arancelarias onerosas. En la segunda etapa se

realizan entrevistas directas con las empresas que han comunicado dificultades relacionadas con las MNA en las entrevistas telefónicas. Un entrevistador profesional ayuda a los entrevistados a identificar la reglamentación pertinente, la naturaleza del problema, los productos afectados (a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado), el país asociado que exporta o importa el producto y el país que aplica la reglamentación (asociado, de tránsito o de origen). El ITC no lleva a cabo la encuesta, pero proporciona orientación y apoyo a la empresa encuestadora local y a los expertos encargados de la operación. Cuando finaliza la encuesta, los resultados se presentan y se examinan en un taller de difusión, en el que participan todos los interesados nacionales y se promueve el diálogo sobre cuestiones relacionadas con las MNA.

Recopilación de las MNA comunicadas por exportadores de los Estados Unidos y la UE

En el último decenio, la Oficina de Economía de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) se ha dedicado a compilar una base de datos unificada, utilizando la base de datos de la UE sobre acceso al mercado y obstáculos arancelarios y el informe NTE sobre obstáculos al comercio exterior elaborado por el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) y los exámenes de las políticas comerciales de la OMC. La primera versión de la base de datos sobre MNA de la USITC es del año 2002 y se describe en Manifold (2002) y en Donnelly y Manifold (2005). Más tarde fue actualizada por Martínez *et al.* (2009).

La base de datos de la UE sobre acceso al mercado y obstáculos arancelarios, ofrece una instantánea de los obstáculos no arancelarios a que hacen frente los exportadores de la UE fuera de la Unión, sobre la base de las reclamaciones presentadas por los exportadores de la Unión Europea y tramitadas por la Comisión de la UE. Esta base de datos se divide en 32 sectores y abarca siete categorías principales de medidas: aranceles y derechos, instrumentos de defensa comercial, obstáculos no arancelarios, obstáculos relacionados con la inversión, obstáculos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, otras medidas (relacionadas con las exportaciones) y medidas relativas a servicios específicos. Cada una de estas categorías se divide en varias subcategorías. Los obstáculos no arancelarios, por ejemplo, se subdividen del siguiente modo: registro, documentación y aduana; restricciones cuantitativas y medidas conexas; cuestiones relacionadas con la competencia; normas, medidas sanitarias y otras medidas técnicas; contratación pública; subvenciones; otras medidas no arancelarias; y medidas sanitarias y fitosanitarias. La base de datos de la USITC no incluye aranceles ni instrumentos de defensa comercial, y los datos de la UE están reclasificados de conformidad con la clasificación de la USITC.

El USTR publica cada año un informe sobre obstáculos al comercio exterior (National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers), cuyo tema principal son los obstáculos con que tropiezan las exportaciones estadounidenses en el extranjero. Este informe no es una simple encuesta empresarial. Está basado en información compilada por el USTR, el Departamento de Comercio y el Departamento de Agricultura y otros organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Se suplementa con información facilitada en respuesta a un anuncio publicado en el Federal Register (el boletín oficial del Gobierno de los Estados Unidos), y con información proporcionada por miembros de los comités de

asesoramiento comercial del sector privado y las embajadas de los Estados Unidos en el extranjero. Aunque cada país se examina de forma diferente, el análisis suele centrarse en las distintas medidas, por sectores.

Global Trade Alert

En 2009, el Centre for Economic Policy Research (Centro de Investigación de Políticas Económicas) (CEPR), en colaboración con institutos de investigación independientes de todo el mundo, creó la iniciativa Global Trade Alert (GTA),³³ cuyo objetivo era disponer de más información sobre las medidas estatales que puedan afectar a los intereses comerciales de los interlocutores comerciales; estos intereses son, en general, importaciones, exportaciones, inversiones extranjeras (incluida la propiedad intelectual) y personal extranjero. El CEPR estimó que una combinación de presiones paritarias e información completa y actualizada contribuiría a evitar los errores históricos del proteccionismo en el pasado. Además de seguir la pista de las medidas adoptadas por los gobiernos durante la actual crisis económica mundial, la iniciativa GTA proporciona a investigadores y funcionarios públicos información sobre las eventuales nuevas pautas de intervención estatal que planteen problemas para mantener abiertas las fronteras.

Los nodos regionales, una red de institutos de investigación independientes y expertos comerciales de todo el mundo, se encargan de vigilar las medidas estatales implantadas en su propia región y en otras regiones. La iniciativa GTA alienta a terceros a someter las medidas a examen, y favorece el diálogo con las jurisdicciones competentes en la ejecución de las medidas implantadas. El Grupo de Evaluación integrado por líderes de los nodos regionales y presidido por el representante del núcleo de la red (CEPR) evalúa esa información y decide si ha de publicarse en el sitio Web de GTA. La iniciativa GTA no se limita a las medidas comprendidas en el conjunto de Acuerdos de la OMC, ni se pronuncia sobre la legalidad de una medida con respecto a las disposiciones de la OMC o su carácter "proteccionista".

2. Hechos estilizados acerca de las MNA relacionadas con el comercio de mercancías

A pesar de las deficiencias antes comentadas, las bases de datos disponibles sobre las medidas no arancelarias pueden utilizarse para abordar cuestiones importantes del comercio de mercancías, como el aumento del número de medidas de este tipo con el tiempo, la importancia de las medidas OTC y MSF en comparación con otras clases de medidas no arancelarias, y el modo en que las empresas perciben los obstáculos con que tropiezan en los mercados internacionales.

En la presente subsección se plantean varias de esas cuestiones referentes a las MNA y se dan respuestas en forma de estadísticas descriptivas, con objeto de establecer un cierto número de hechos estilizados acerca de las MNA. Sólo un conjunto de hechos fiable permitirá a los investigadores conseguir avances en las cuestiones más fundamentales relativas a MNA.

(a) ¿Hay indicios de una tendencia al aumento de las MNA a mediano-largo plazo?

Para conocer las tendencias generales de las MNA desde mediados de los años noventa, se obtuvo primero información de la base de datos TRAINS de la UNCTAD.³⁴ En la sección (a) del gráfico C.2 se indican la proporción media de las líneas de productos y la proporción del valor del comercio afectados por MNA para todos los países respecto de los cuales se ha obtenido información. Como se explica en más detalle en el recuadro C.1, se trata de medidas, basadas en catálogos, del margen intensivo (valor del comercio), y el margen extensivo (número de líneas afectadas) del comercio abarcado por las MNA. Las proporciones de líneas y del valor del comercio abarcado por las MNA han aumentado entre 1996-2000 y 2001-2004, pero no hay indicaciones de que siguieran creciendo en el período 2005-2008.³⁵

Es bien sabido que la base de datos TRAINS adolece de falta de consistencia en la compilación de los datos entre los diversos años. Para remediar este problema, en la sección (b) del gráfico C.2 se presenta la misma información para determinados países latinoamericanos que cuentan con la información más completa sobre las MNA en la base de datos.³⁶ Los resultados cualitativos son parecidos a los de la sección (a): las proporciones de las líneas y el valor comercial abarcados por las MNA aumentaron entre 1996-2000 y 2001-2004, pero no hay indicios de un nuevo aumento desde mediados del decenio de 2000.

Más allá de las bien conocidas limitaciones de los datos, la falta de pruebas concluyentes de la mayor utilización de medidas no arancelarias puede deberse a diferentes tendencias de MNA específicas. No obstante, el presente informe trata principalmente de las medidas OTC/MSF. Las fuentes internas de información de la OMC sobre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas pueden servir para mostrar las tendencias de las medidas OTC/MSF desde 1995. En el gráfico C.3 se indica el número de notificaciones a la OMC y el número de países notificantes desde 1995, para las medidas OTC y para las MSF. Ambas series acusan tendencias ascendentes.³⁷

Hay que tener muy en cuenta que los países Miembros de la OMC no están obligados a notificar todas las medidas que

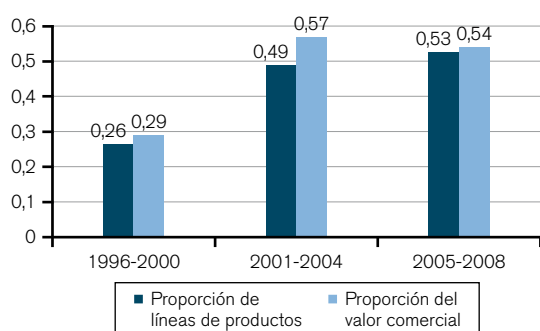
imponen, sino sólo las nuevas (véase la sección C.1). Además, el mecanismo subyacente a esas tendencias (mayor número de medidas o nivel más alto de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la OMC) no pueden identificarse con claridad.

La tendencia ascendente del número de MSF y OTC notificados se ve confirmada por la información derivada de las reclamaciones que figura en el conjunto de datos sobre preocupaciones comerciales específicas. En el gráfico C.4, el eje de la izquierda representa el número de preocupaciones relativas a MSF planteadas y resueltas, por año.³⁸ El eje de la derecha representa el total acumulado de preocupaciones. Es útil distinguir entre preocupaciones nuevas y preocupaciones resueltas, porque las preocupaciones nuevas pueden reflejar un efecto cada vez más desfavorable de las medidas o una participación creciente de los países en el mecanismo de las preocupaciones comerciales específicas.³⁹ El ritmo al que se resuelvan las preocupaciones transmite información (parcial) sobre la eficacia del mecanismo. La cifra muestra que tanto el número de preocupaciones planteadas como el de preocupaciones resueltas fluctuaron ampliamente entre 1995 y 2010. No obstante, como el número de las primeras es mayor que el de las segundas en todos los años excepto 2004, el total acumulado de preocupaciones relativas a las MSF aumenta con el tiempo.

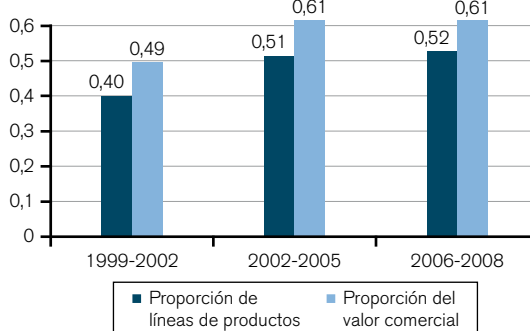
Entre 1995 y 2010 se planteó un total de 312 preocupaciones comerciales específicas relacionadas con MSF. Los Miembros comunicaron al Comité MSF que 95 de ellas (30 por ciento) fueron resueltas. Se comunicó que 18 (6 por ciento) se habían resuelto parcialmente, lo que significa por ejemplo que puede haberse permitido el comercio de determinados productos, o por parte de algunos Miembros que mantienen la medida. No se comunicó que las 215 preocupaciones comerciales restantes (64 por ciento) hubieran sido resueltas. Sin embargo, es posible que algunas de estas preocupaciones se resolvieran sin que ello se haya puesto en conocimiento del Comité MSF. Por consiguiente, el número de preocupaciones resueltas del gráfico C.4 debe considerarse un mínimo. El cuadro C.4 *infra* documenta el hecho de que las diferencias en que se mencionaron medidas sanitarias y fitosanitarias no han aumentado con el tiempo, ni en términos absolutos ni en porcentaje del total de las diferencias. Esto hace pensar que el mecanismo de las preocupaciones comerciales específicas quizás funcione mejor de lo que indica el número creciente de diferencias y notificaciones en esta esfera.

Gráfico C.2: Proporciones de las líneas de productos y del valor comercial abarcados por MNA, 1996-2008 (porcentaje)

(a) Todos los países disponibles



(b) Algunos países de América Latina

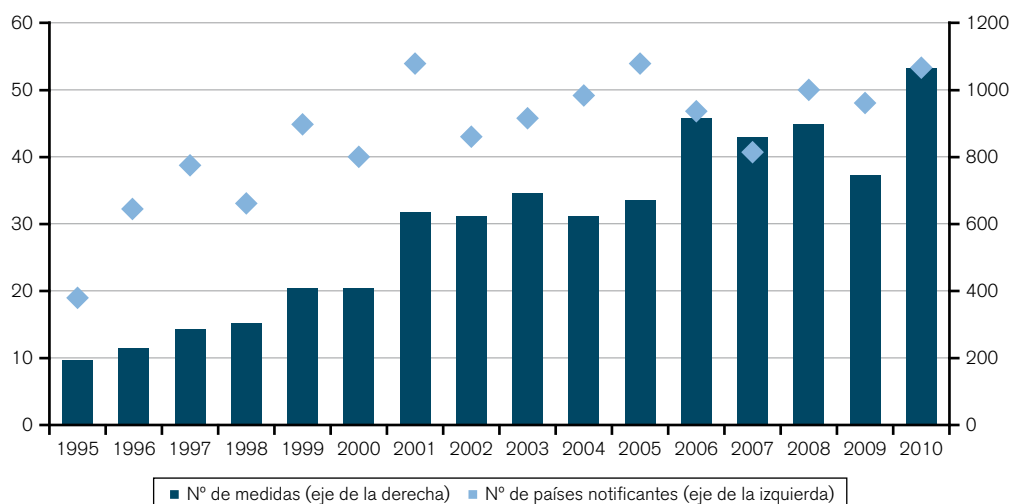


Fuente: TRAINS-UNCTAD.

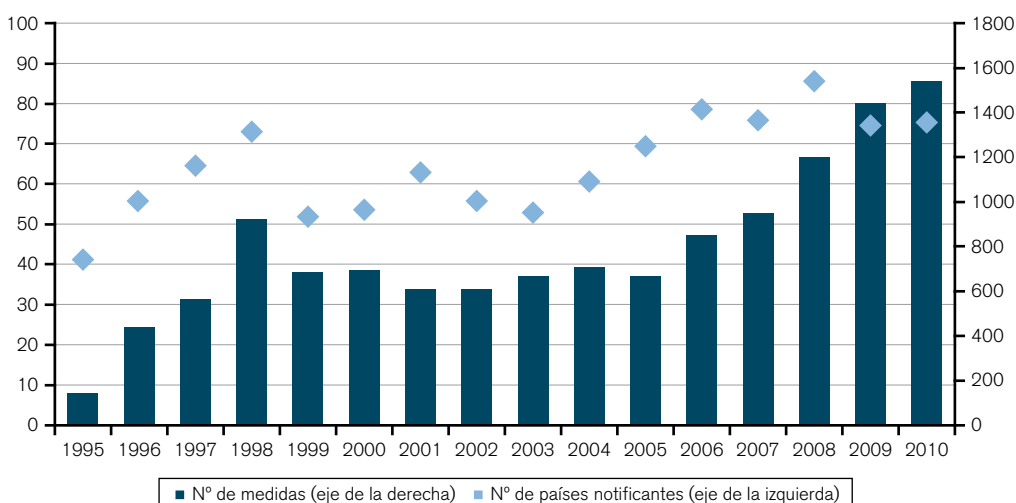
Nota: Los países de América Latina considerados en la sección (b) son la Argentina, Colombia, el Ecuador, el Perú, el Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

Gráfico C.3: Notificaciones de MSF y OTC, 1995-2010
(número de países notificantes y número de medidas notificadas por año)

(a) MSF



(b) OTC



Fuente: Base de datos I-TIP de la OMC.

En lo referente a las preocupaciones comerciales específicas relativas a OTC, sólo se dispone de información sobre el planteamiento, pero no sobre la resolución. Los datos expuestos en el gráfico C.5 apuntan a una tendencia al alza en el número de planteamientos (con reducciones entre 1998 y 1999; 2002 y 2005; y 2009 y 2010).

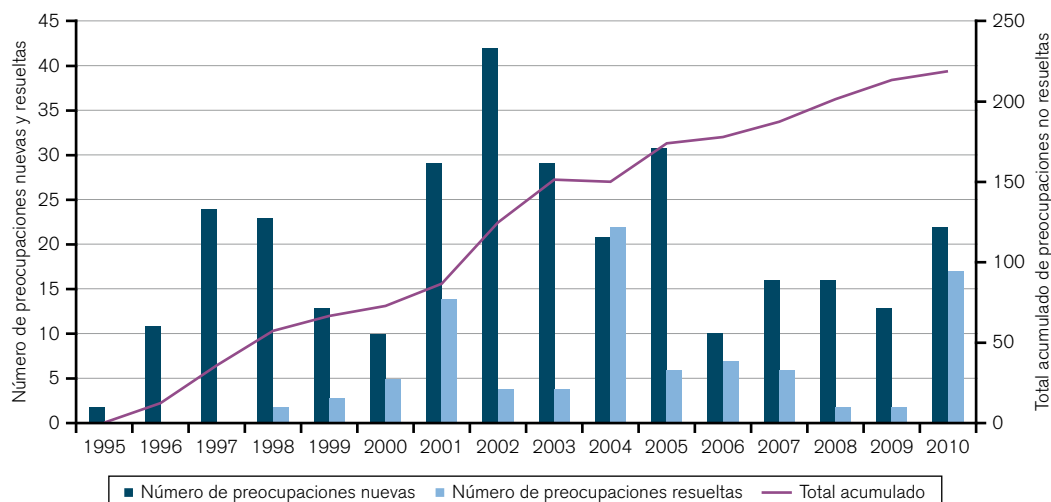
De acuerdo con la información basada en las medidas extraída de las notificaciones, hay indicaciones de que un número creciente de países plantea preocupaciones comerciales específicas o mantiene medidas OTC/MSF objeto de preocupaciones comerciales específicas (véase el gráfico C.6).⁴⁰ Un elemento fundamental de esta tendencia es que los países en desarrollo se están convirtiendo en usuarios importantes del sistema; esta cuestión se examina en más detalle en la sección C.2 (c).

Un país "que plantea" es el que formula una reclamación sobre una medida OTC/MSF impuesta por un país "que mantiene" ante el Comité competente de la OMC.

Como en el caso de los OTC el número de preocupaciones "resueltas" se basa en una hipótesis, las estadísticas descriptivas sobre los OTC han de interpretarse con cierta precaución. Además, tampoco pueden hacerse comparaciones directas entre las preocupaciones relacionadas con MSF (sección superior) y las preocupaciones relacionadas con OTC (sección inferior).

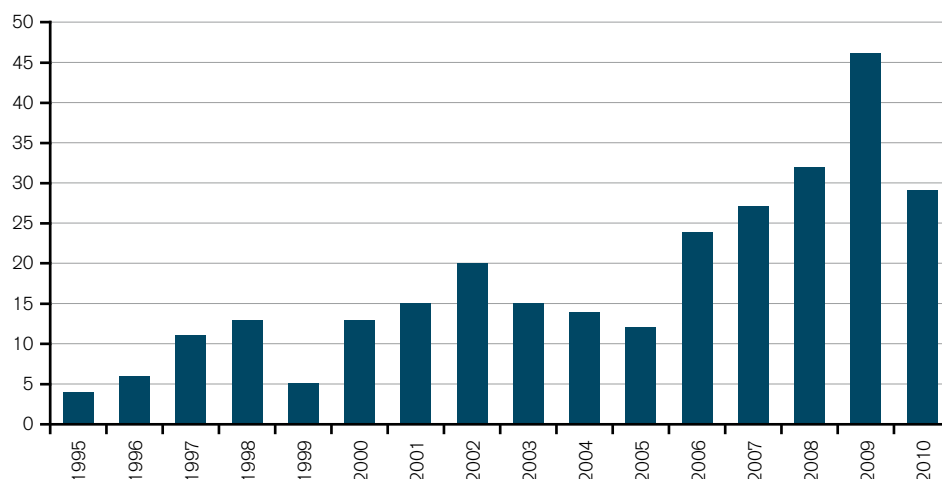
Los datos sobre las preocupaciones comerciales específicas también pueden proporcionar información sobre el volumen del comercio afectado por las preocupaciones relativas a MSF/OTC. En primer lugar, el gráfico C.7 muestra el volumen medio del comercio por cada preocupación planteada. Según este gráfico, en promedio, el valor de importación correspondiente a una preocupación comercial específica planteada se ha mantenido bastante estable desde 1995, con excepción de dos crestas al final de cada década. En el caso de las preocupaciones relativas a MSF, los niveles máximos se alcanzaron en 1997-1998 y en 2008, mientras que en el de las preocupaciones relativas a OTC hubo una cresta en 1999-2000 y otra más reducida en 2010.⁴¹

Gráfico C.4: Preocupaciones comerciales específicas relacionadas con MSF nuevas y resueltas, 1995-2010 (número de preocupaciones)



Fuente: Base de datos de la OMC sobre preocupaciones comerciales específicas.

Gráfico C.5: Preocupaciones comerciales específicas relacionadas con OTC nuevas, 1995-2010 (número de preocupaciones)



Fuente: Base de datos de la OMC sobre preocupaciones comerciales específicas.

Las crestas del gráfico I se deben a las preocupaciones planteadas respecto de una amplia serie de líneas del SA 2 entre dos o más interlocutores comerciales importantes. En el caso de las MSF, la primera cresta corresponde principalmente a dos preocupaciones distintas, una sobre productos farmacéuticos planteada por los Estados Unidos, Suiza, el Brasil, el Canadá, Australia y otros países contra la Unión Europea en 1997, y la otra sobre productos lácteos, planteada por la Unión Europea contra Polonia en 1998. La cresta de las MSF en 2008 es imputable sobre todo a una reclamación de los Estados Unidos y China, entre otros, contra el Japón relativa a la carne, los productos lácteos y la mayoría de los productos vegetales.

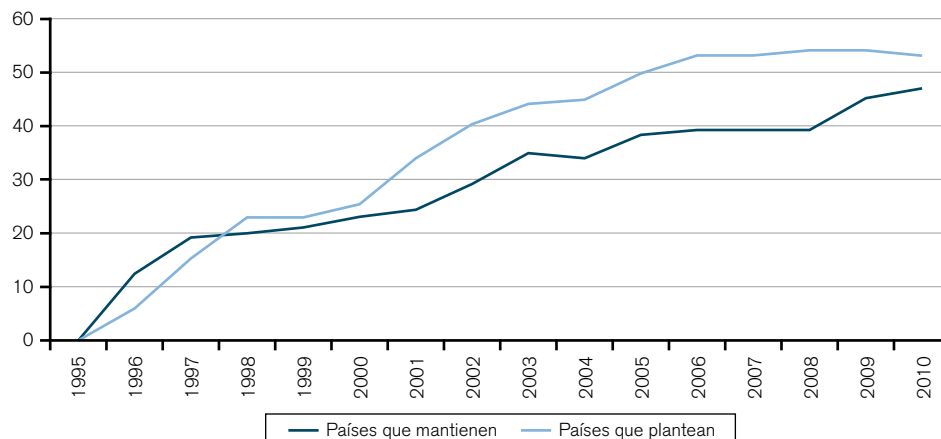
En el caso de las preocupaciones relacionadas con OTC, la cresta anterior es una "doble cresta" que se extiende a lo largo de 1999 y 2000. En 1999 un nutrido conjunto de países, entre ellos Estados Unidos, China y el Japón, planteó una preocupación contra la Unión Europea que abarcaba una amplia variedad de sectores como productos químicos varios,

diversos metales, maquinaria eléctrica y juguetes. En 2000, los Estados Unidos, el Canadá, el Japón y otros países plantearon una preocupación contra la Unión Europea referente a maquinaria eléctrica e instrumentos. Por último, la cresta de 2010 fue debida principalmente a una preocupación planteada por la Unión Europea contra los Estados Unidos en relación con una amplia variedad de sectores, como los productos químicos y los plásticos.

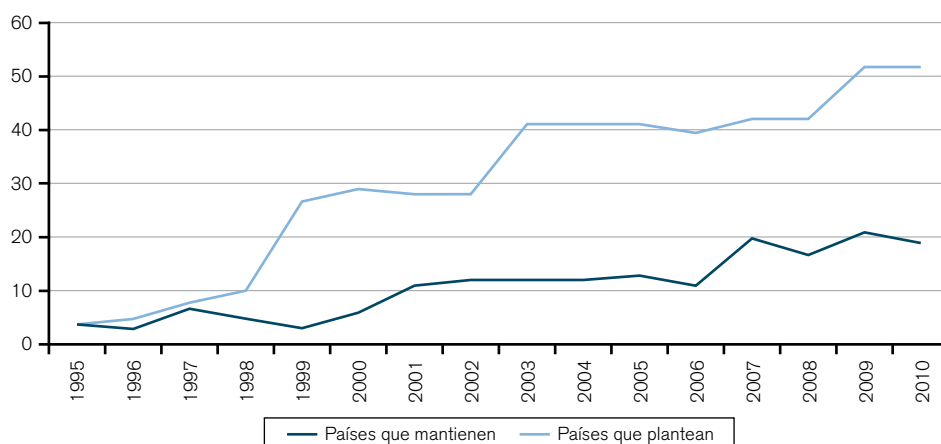
En segundo lugar, se ha medido, sobre la base de catálogos, la incidencia de las medidas no arancelarias, o sea, las tasas de frecuencia y de cobertura (véase la metodología en el recuadro C.1). En este caso se supone también que una preocupación comercial específica relativa a OTC está "resuelta" si, una vez planteada, no se ha vuelto a plantear durante dos años. No es posible hacer una comparación directa entre las preocupaciones relacionadas con MSF (sección de la izquierda) y las preocupaciones relacionadas con OTC (sección de la derecha), sobre todo con respecto al volumen absoluto del comercio abarcado; no obstante, el

Gráfico C.6: Países que mantienen y países que plantean preocupaciones comerciales específicas, 1995-2010
(número de países)

(a) MSF



(b) OTC



Fuente: Base de datos de la OMC sobre preocupaciones comerciales específicas.

Nota: En el conjunto de datos sobre los OTC, se supone que una preocupación ha quedado "resuelta" si no se ha vuelto a plantear durante dos o más años. Un país "que plantea" es el que formula una reclamación en el comité pertinente de la OMC acerca de una medida OTC/MSF impuesta por un país "que mantiene".

mensaje general es que las tasas de frecuencia y de cobertura van en aumento (aunque no igualmente), lo que indica que las medidas MSF y OTC que suscitan preocupaciones comerciales específicas afectan a un número cada vez mayor de líneas de productos y a un volumen creciente de comercio.⁴²

Los datos procedentes de diferencias relativas a la evolución de los OTC y las MSF no son concluyentes. Según Santana y Jackson (2012) el número de diferencias en que se hacía referencia a los Acuerdos MSF y OTC disminuyó entre 1995 y 2011, pero este descenso fue paralelo al descenso general del número de diferencias en este período (véase el cuadro C.4). Las solicitudes de celebración de consultas relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias disminuyeron de 18 en 1995-2000 a siete en 2007-2011, pero la proporción de asuntos relativos a MSF en el total de diferencias aumentó del 9 al 11 por ciento entre esos dos períodos. En el primero de los dos períodos se hizo mención del Acuerdo OTC en 24 diferencias y en el segundo en sólo

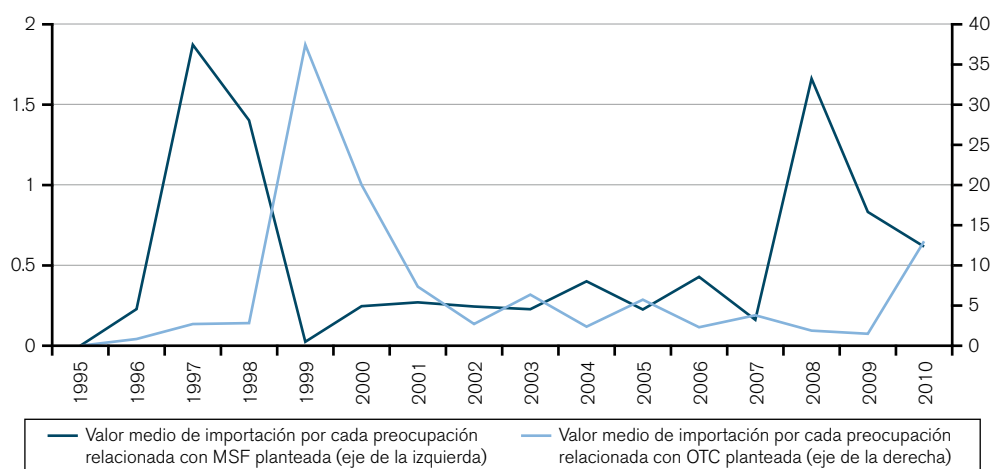
ocho diferencias, pero la proporción con respecto al número total de diferencias fue aproximadamente la misma en los dos períodos (12 por ciento). El porcentaje de diferencias en las que se mencionaron OTC descendió al 4,5 por ciento en el período intermedio de 2001-2006, para crecer después hasta el 12 por ciento; así pues, aunque hay algunas señales de un reciente aumento en este sector, no hay ninguna indicación de una tendencia a más largo plazo.

(b) ¿Son las medidas OTC/MSF más preponderantes que otros tipos de medidas no arancelarias?

(i) Información procedente de fuentes oficiales

Según un análisis reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2012), que ha

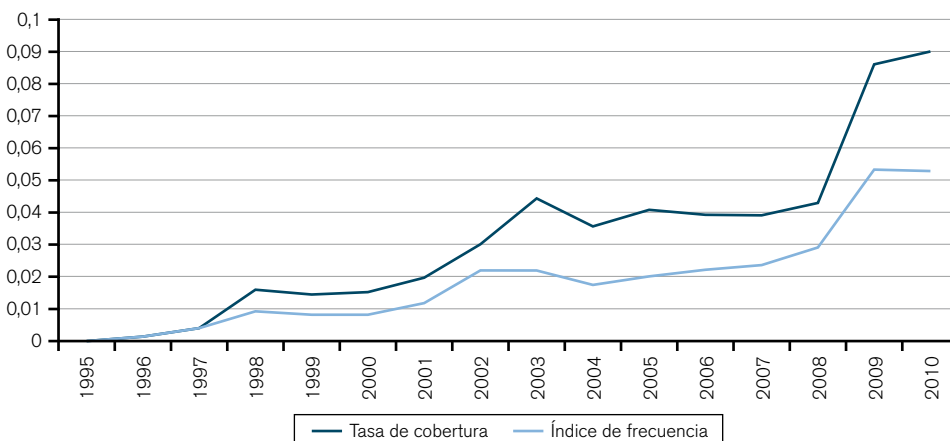
Gráfico C.7: Valor medio de las preocupaciones comerciales específicas relacionadas con MSF y OTC planteadas y resueltas, 1995-2010
(miles de millones de dólares)



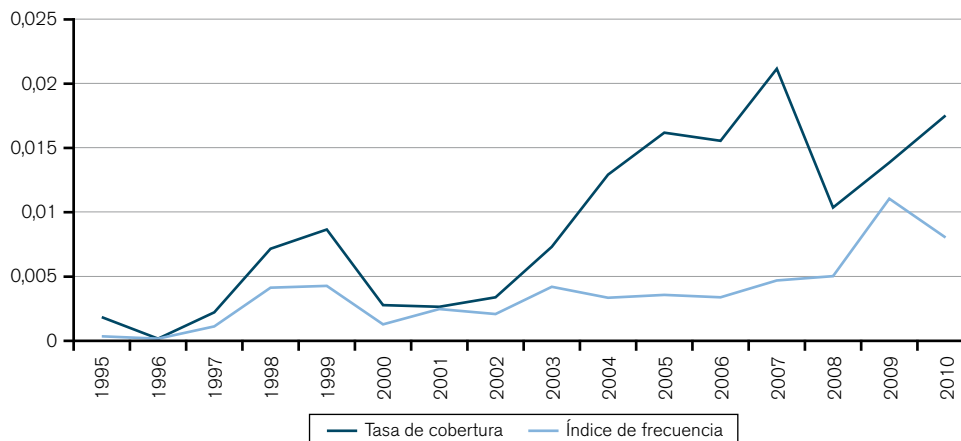
Fuente: Base de datos de la OMC sobre preocupaciones comerciales específicas.

Gráfico C.8: Tasa de cobertura e índice de frecuencia de las preocupaciones comerciales específicas, agregadas por año, 1995-2010

(a) MSF



(b) OTC



Fuente: Base de datos de la OMC sobre preocupaciones comerciales específicas.

Nota: En el conjunto de datos sobre los OTC, se supone que una preocupación ha quedado "resuelta" si no se ha vuelto a plantear durante dos o más años.

utilizado datos sobre medidas no arancelarias recién obtenidos de 30 países en desarrollo más la Unión Europea y el Japón, existe un predominio importante de las medidas OTC y MSF sobre las otras MNA. En conjunto, las medidas OTC y MSF

abarcaban más productos y un valor de comercio mayor que las "medidas duras", como las de control de precios o de calidad. Este análisis, en el que se utiliza la nueva clasificación de las MNA examinada en la sección C.1, abarca subcategorías

Recuadro C.1: Metodología para el cálculo de índices a partir de la base de datos TRAINS de la UNCTAD y de la base de datos sobre preocupaciones comerciales específicas

La base de datos TRAINS de la UNCTAD, que se describe en el apéndice C.1, contiene información sobre las medidas no arancelarias por países y por sectores, para líneas de productos SA 6 (una subpartida de 6 dígitos en la clasificación del Sistema Armonizado), y por años. Según Bora *et al.* (2002), para un determinado país c en un determinado año t , la proporción de las líneas correspondientes a importaciones sujetas a MNA se define con la siguiente ecuación:

$$SIL = \frac{\sum_i D_i M_i}{\sum_i M_i}$$

donde i indiza los productos a nivel de 6 dígitos del SA, D_i es una variable ficticia que asume un valor igual a 1 cuando hay una MNA y M_i es una variable ficticia igual a 1 si hay importaciones del producto i .⁴³ La proporción de los valores de importación afectados por MNA se define con la siguiente ecuación:

$$SIV = \frac{\sum_i D_i V_i}{\sum_i V_i}$$

donde V_i es el valor de las importaciones a nivel de 6 dígitos del SA y a nivel de línea arancelaria, y D_i lo mismo que en la ecuación anterior.

Se utilizan promedios simples de los países para cada uno de los años. Así pues, la proporción de las líneas correspondientes a importaciones y la proporción del valor del comercio en cada año representan el promedio de una muestra diferente de países. No obstante, los resultados correspondientes a los países de América Latina en el gráfico C.2 se basan en un conjunto de países sobre los que se dispone de información sobre los mismos años. No se incluyó información sobre los países a los que se aplican las MNA; por consiguiente, se optó por que el interlocutor comercial fuera todo el mundo.

Las bases de datos sobre preocupaciones comerciales específicas contienen información bilateral al nivel de desagregación sectorial SA 4 (partida de 4 dígitos en la clasificación del Sistema Armonizado). La tasa de cobertura (CR) y el índice de frecuencia (FI) se calcularon con las fórmulas siguientes:

$$CR_{c,HS2,t} = \frac{\sum_j \sum_{HS4 \in HS2} \text{importaciones sujetas a MNA}_{c,j,t,HS4}}{\sum_{HS4 \in HS2} \text{importaciones}_{c,j,t,HS4}}$$

$$FI_{c,HS2,t} = \frac{\sum_j \sum_{HS4 \in HS2} \text{número de corrientes positivas de importaciones sujetas a MNA}_{c,j,t,HS4}}{\sum_{HS4 \in HS2} \text{total de corrientes positivas de importaciones}_{c,j,t,HS4}}$$

donde c indiza los países que mantienen, j indiza los países que plantean y t indiza el tiempo. En otras palabras, CR es la proporción del comercio objeto de una reclamación en el comercio total del país c , en el sector SA 2 (una partida de 2 dígitos en la clasificación del Sistema Armonizado) y en el tiempo t . Se trata de una medida, basada en catálogos, del margen intensivo del comercio afectado por MNA. FI es la proporción del número de códigos de productos afectados por una determinada MNA en el total de códigos de productos para los cuales las corrientes de importaciones son positivas. Se trata de una medida, basada en catálogos, del margen extensivo del comercio afectado por MNA. Obsérvese que j no representa a todo el mundo, sino al conjunto de países que plantean por preocupación comercial específica. Esto es muy distinto de los datos de la base TRAINS. Dada esta diferencia, no es sorprendente que las proporciones del comercio y las líneas abarcadas calculadas a partir de datos de la base TRAINS sean mayores que las tasas de cobertura y los índices de frecuencia calculados a partir de los datos sobre las preocupaciones comerciales específicas.⁴⁴

A efectos de las estadísticas descriptivas utilizadas en la sección C.2, hemos promediado CR y FI para los diferentes sectores del país que mantiene c y el tiempo t , y para todos los países que mantienen en el año t . El primer promedio se pondera por la proporción de importaciones del sector SA 2 en las importaciones totales de c . El segundo promedio es un promedio simple. El resultado final es una tasa de cobertura y un índice de frecuencia que varían con el tiempo.⁴⁵

Debe tenerse muy en cuenta que esos índices son medidas basadas en catálogos que no captan necesariamente el efecto de restricción del comercio de una medida, sino sólo el volumen del comercio afectado por la misma (en la sección D.1 se examinan los métodos utilizados para calcular el efecto de restricción de las MNA). Al interpretarlas, hay que tener presente la endogeneidad. En el caso de la tasa de cobertura (o proporción de los valores de importación afectados), el problema es que el valor de las importaciones de una línea de productos determinada resulta afectado negativamente por las MNA de que es objeto. En el caso del índice de frecuencia (o proporción de las líneas de importación afectadas) el problema de la endogeneidad es menos grave, salvo que la medida elimine por completo el comercio. Sin embargo, esta medida es menos indicativa de la importancia absoluta y relativa de la MNA.

Cuadro C.4: Acuerdos mencionados en las diferencias relativas al comercio de mercancías, 1995-2011 (porcentaje y número)

	1995-2000	2001-2006	2007-2011	1995-2011
Antidumping	16,0	29,1	29,2	22,6
Agricultura	19,1	14,9	13,8	16,8
Textiles y vestido	7,7	0,7	0,0	4,1
Valoración en aduana	4,6	2,2	4,6	3,8
GATT (ajustado) ^a	55,7	59,0	53,8	56,5
Contratación pública	2,1	0,0	0,0	1,0
Licencias de importación	13,4	6,0	1,5	8,9
Normas de origen	1,5	1,5	3,1	1,8
Subvenciones y medidas compensatorias	19,6	25,4	24,6	22,4
Salvaguardias	6,2	17,2	6,2	9,9
Medidas sanitarias y fitosanitarias	9,3	9,0	10,8	9,4
Obstáculos técnicos al comercio	12,4	6,0	12,3	10,2
Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio	8,2	4,5	6,2	6,6
Número total de diferencias relativas a las mercancías	194	134	65	393

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC.

Nota: Aunque al 31 de diciembre se habían presentado 427 solicitudes de celebración de consultas de conformidad con el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, el presente cuadro se centra en las 393 diferencias relativas al comercio de mercancías, es decir que se excluyen las 25 diferencias con reclamaciones referentes principalmente al Acuerdo sobre los ADPIC y las nueve diferencias con reclamaciones referentes principalmente al AGCS.

^aEn este cuadro se sigue la metodología de Santana y Jackson (2012), que elimina las menciones duplicadas del GATT.

distintas que permiten distinguir las medidas OTC y MSF. Las primeras predominan más que las segundas, cosa que concuerda con las pruebas descriptivas sobre varias medidas notificadas a la OMC (véase el gráfico C.3). En particular, el país-promedio impone medidas OTC a alrededor del 30 por ciento de los productos y el comercio, y medidas MSF a un 15 por ciento aproximadamente de los productos y el comercio.⁴⁶

(ii) Información procedente de las encuestas empresariales

Las encuestas empresariales del ITC brindan nuevos datos sobre el predominio de las medidas OTC/MSF en las medidas no arancelarias, o por lo menos en aquellas MNA que las empresas de los 11 países en desarrollo y menos adelantados en las que se realizaron encuestas consideraron onerosas. La clasificación de los datos utilizados en las encuestas es similar pero no idéntica a la clasificación pluriinstitucional descrita en los cuadros C.2 y C.3. Las medidas OTC y MSF no se muestran por separado en las encuestas del ITC, por la dificultad de distinguir estas medidas en las respuestas a la encuesta, pero en conjunto corresponden a la suma de las categorías de "prescripciones técnicas" y "evaluación de la conformidad". Las MNA onerosas comunicadas incluyen las medidas aplicadas por los países importadores y las impuestas por el país de origen. A las primeras se las denomina "medidas relacionadas con las importaciones" y las segundas se clasifican como "medidas relacionadas con las exportaciones".

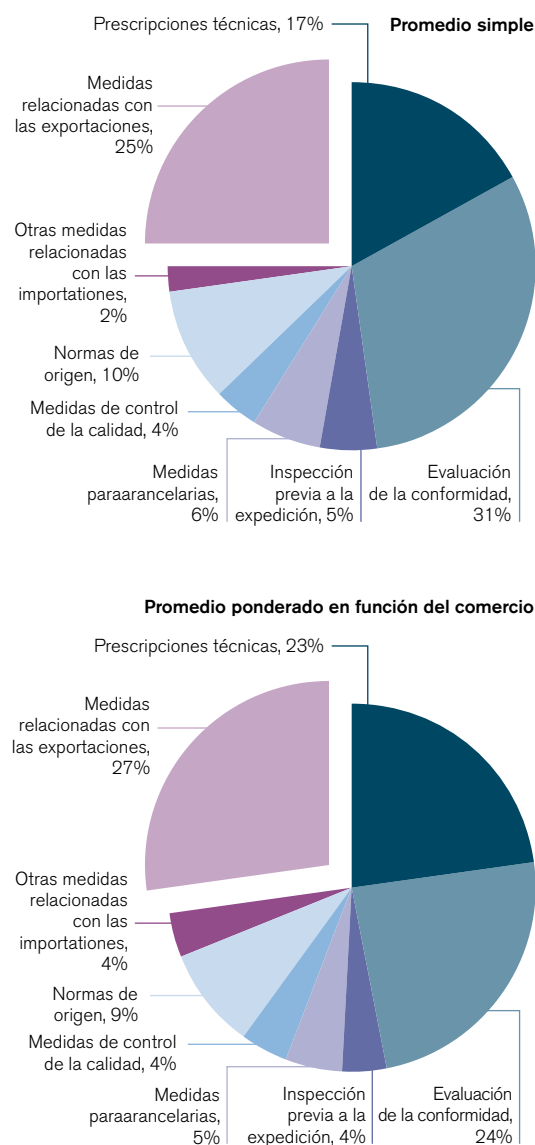
En el gráfico C.9 puede verse el desglose de las medidas no arancelarias comunicadas por tipo de medida promediada de los 11 países encuestados hasta la fecha. Como algunos países son mayores que otros, una media simple (o sea, la media aritmética) podría atribuir una ponderación excesiva a los países pequeños, a expensas de los grandes. Sin embargo, utilizando un promedio ponderado en función del

comercio (tomando como factor de ponderación el valor de las exportaciones de cada país en 2010), ello no parece afectar en medida importante a las proporciones.

La proporción de las prescripciones técnicas en el total de medidas no arancelarias es un poco menor cuando se utiliza el promedio simple (17 por ciento) que cuando se utiliza el promedio ponderado en función del comercio (23 por ciento), pero con la evaluación de la conformidad ocurre lo contrario (31 por ciento y 24 por ciento, respectivamente). La suma de las dos categorías es aproximadamente la misma en ambos casos (alrededor del 48 por ciento), lo que significa que las medidas OTC/MSF representan casi la mitad de todas las MNA, incluidas las medidas relacionadas con las exportaciones. Su proporción en el total de medidas relacionadas con las importaciones es aún mayor (en torno al 64 por ciento), independientemente de la estructura de ponderación. De todas las MNA "problemáticas" comunicadas por las empresas exportadoras, alrededor del 75 por ciento son aplicadas por interlocutores comerciales, y el 25 por ciento restante por los países de origen. Un 10 por ciento aproximadamente de las empresas comunican que las normas de origen surten efectos negativos en sus actividades comerciales, mientras que otras medidas se consideran menos problemáticas.

Los datos del ITC pueden desglosarse más, por subcategorías de medidas no arancelarias. Este desglose figura en el gráfico C.10 para las medidas OTC/MSF (o sea, prescripciones técnicas más evaluación de la conformidad). La certificación de productos, que el 37 por ciento de las empresas informantes consideran onerosa, es el tipo de medida más frecuentemente citado en este grupo, seguido de las pruebas de productos con un 9 por ciento y del requisito de inspección con un 8 por ciento. En conjunto, estos tres subtipos de MNA representan más de la mitad de las reclamaciones de las empresas respecto de las medidas OTC/MSF.

Gráfico C.9: MNA onerosas, por tipo de medida, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo o menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

El cumplimiento de las prescripciones de certificación de los productos en los mercados de exportación puede representar costos importantes para las empresas exportadoras. En el recuadro D.5 de la sección D se exponen en forma resumida algunos ejemplos numéricos recientes de esos costos. Los costos indicados corresponden a las empresas que exportan desde los Estados Unidos, pero la certificación de los productos puede causar problemas aún mayores a los exportadores de economías en desarrollo o menos adelantadas, que quizás dispongan de menos recursos financieros e institucionales que las empresas de los países desarrollados.

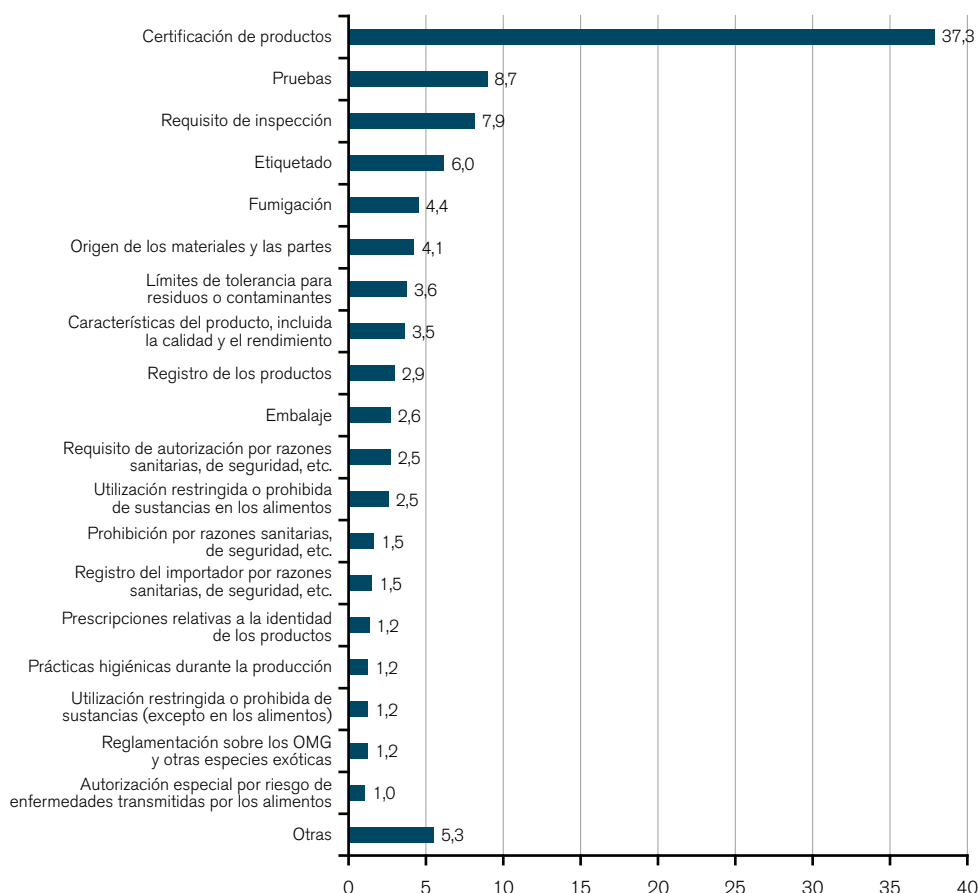
Los problemas relativos a la certificación en el país de origen de las exportaciones son casi tan graves para las empresas como la certificación en los países de destino, como puede verse en el gráfico C.11. Las medidas relacionadas con las exportaciones más frecuentemente mencionadas por las empresas son las prescripciones de certificación (26 por ciento), la inspección de las exportaciones (23 por ciento) y la obtención de licencias/permisos de exportación (13 por ciento). En conjunto, esas tres categorías representan más del 60 por ciento de las reclamaciones de las empresas respecto de medidas relacionadas con las exportaciones.

Como se observa en la sección C.1, las encuestas del ITC están basadas en entrevistas con empresas de unos pocos países en desarrollo, y por lo tanto las respuestas no reflejan las preocupaciones o las experiencias de las empresas de los países desarrollados. Las tres principales economías desarrolladas (los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón) recopilan datos y publican informes sobre los obstáculos al comercio con que tropiezan sus exportadores en los mercados extranjeros, pero en general esas cifras no están a disposición del público en un formato que se preste al análisis empírico. Esta situación la han resuelto en parte los investigadores Martínez *et al.* (2009), de la Comisión del Comercio Internacional de los Estados Unidos, cuya base de datos CoRe NTM combina las encuestas empresariales de los Estados Unidos y la UE con información procedente de los Exámenes de las Políticas Comerciales de la OMC, utilizando una clasificación única (idiosincrática) de los datos. En el gráfico C.12 se utiliza esta base de datos, pero se excluyen las cifras de la OMC para centrarse únicamente en las preocupaciones de los exportadores de las economías desarrolladas.

Los datos de los Estados Unidos se han obtenido del informe *US National Trade Estimate (NTE)*, mientras que las cifras de la Unión Europea proceden de la base de datos de la UE sobre el acceso al mercado. En términos estrictos, el NTE no es una encuesta sino un informe basado en las conclusiones de varios organismos gubernamentales y Embajadas de los Estados Unidos en el extranjero, así como de empresas privadas. No obstante, estas cifras deberían proporcionar informaciones importantes acerca de las prioridades de los exportadores estadounidenses.

Los cinco principales problemas a que hacen frente los exportadores estadounidenses son las medidas relacionadas con las importaciones (24 por ciento), las medidas relacionadas con la inversión (20 por ciento), las normas y las pruebas (12 por ciento), las medidas MSF (10 por ciento) y los derechos de propiedad intelectual (9 por ciento). Las principales preocupaciones de las empresas europeas son las medidas MSF (35 por ciento), las normas y las pruebas (16 por ciento), las prácticas anticompetitivas (9 por ciento), los derechos de propiedad intelectual (7 por ciento) y las medidas relacionadas con las importaciones (6 por ciento). La suma de las partidas "Medidas MSF" y "Normas y pruebas" del gráfico C.12 debería ser aproximadamente equivalente a las medidas OTC/MSF definidas en la sección A.1. Las medidas OTC/MSF parecen causar gran preocupación a la UE, y representan más de la mitad (52 por ciento) de todas las cuestiones comunicadas por los exportadores europeos. No obstante, la proporción correspondiente a los Estados Unidos es mucho menor (22 por ciento). No está claro a qué se debe esta disparidad, pero podría ser causada por las diferencias de metodología

Gráfico C.10: Medidas OTC/MSF relacionadas con las importaciones, por subtipos, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo o menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

entre los datos del NTE y la base de datos de la UE sobre el acceso al mercado.

Una notable diferencia entre las encuestas del ITC y los informes de los Estados Unidos y la UE es la elevada importancia atribuida a los derechos de propiedad intelectual por las grandes economías desarrolladas. Según datos de la base de datos CoRe NTM, los derechos de propiedad intelectual representan el 9 por ciento de las reclamaciones de los exportadores estadounidenses y el 7 por ciento de las reclamaciones de las empresas de la UE. En cambio, sólo el 0,3 por ciento de las empresas que comunicaron la existencia de MNA onerosas en las encuestas del ITC mencionaron la propiedad intelectual como problema.

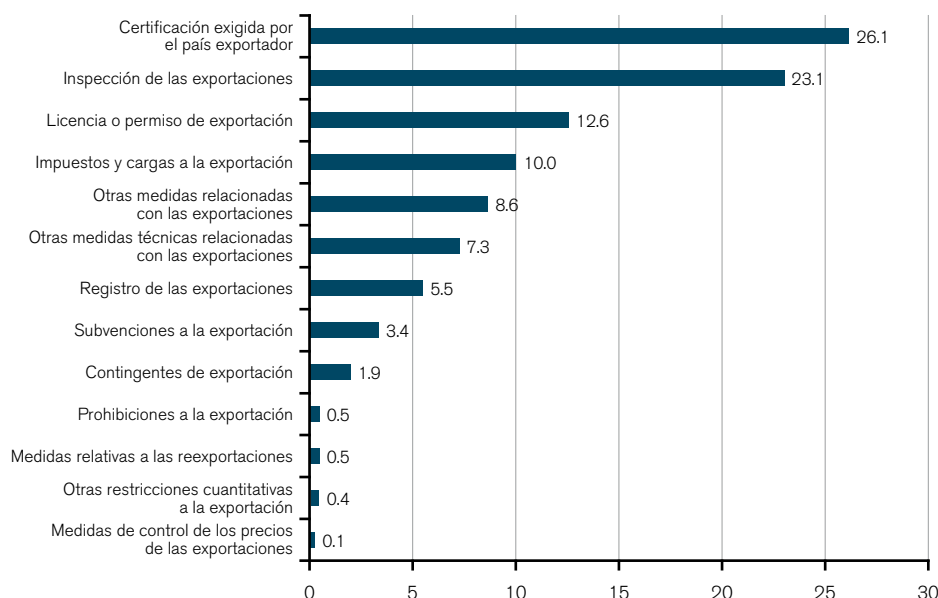
Los datos sobre las diferencias que figuran en el cuadro C.4 muestran que las solicitudes de celebración de consultas en las que se mencionaban los Acuerdos MSF y OTC representaron respectivamente el 11 y el 12 por ciento de los asuntos en los cinco últimos años. Aunque estas proporciones no son precisamente pequeñas, otros Acuerdos se mencionaron más frecuentemente, como el GATT ajustado (54 por ciento), el Acuerdo Antidumping (29 por ciento), el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (25 por ciento) y el Acuerdo sobre la

Agricultura (14 por ciento). Esto podría llevar a la conclusión de que las reclamaciones de las empresas acerca de medidas OTC/MSF no se traducen necesariamente en medidas gubernamentales a nivel del sistema multilateral de comercio. Por otra parte, podría verse también como una prueba de que el mecanismo de preocupaciones comerciales específicas está resolviendo reclamaciones antes de que se conviertan en diferencias comerciales propiamente dichas.

- (c) ¿Hay alguna diferencia entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo en lo que respecta a la utilización de MNA?⁴⁷

La base de datos sobre las preocupaciones comerciales específicas ofrece información sobre el tipo de países que mayor participación tienen en el mecanismo. En el gráfico C.13 puede verse el número de países "que mantienen" las medidas y de países "que plantean" las preocupaciones comerciales específicas por grupos de ingresos, calculado en función de su proporción en el total de países del grupo de ingresos respectivo.⁴⁸ Los resultados son inequívocos: los países desarrollados participan más en el mecanismo de las preocupaciones comerciales específicas que los países en

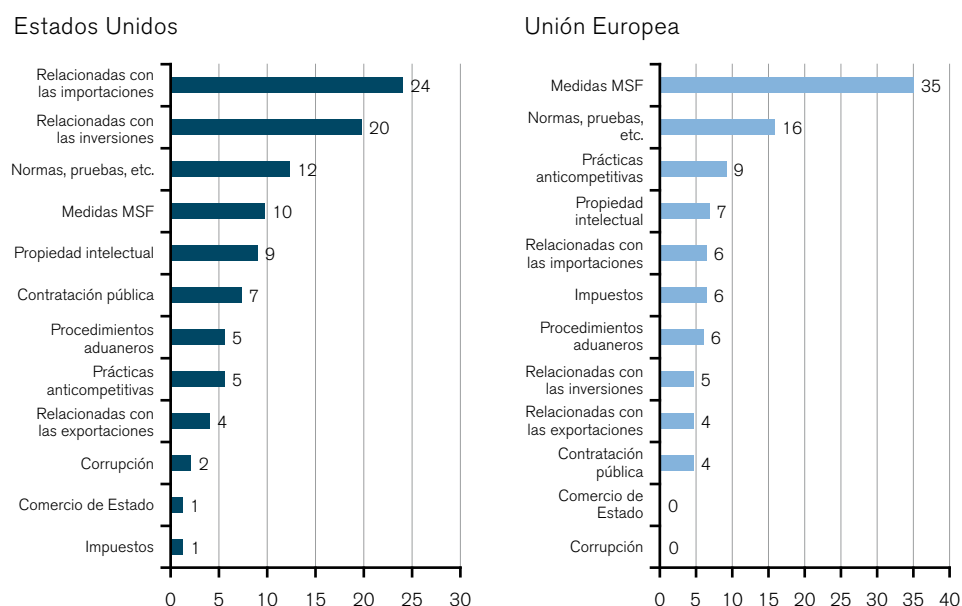
Gráfico C.11: MNA aplicadas por el país de origen a las exportaciones, por subtipos, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo o menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

Gráfico C.12: Medidas no arancelarias con que se enfrentan los exportadores de los Estados Unidos y la UE, 2009 (porcentaje)

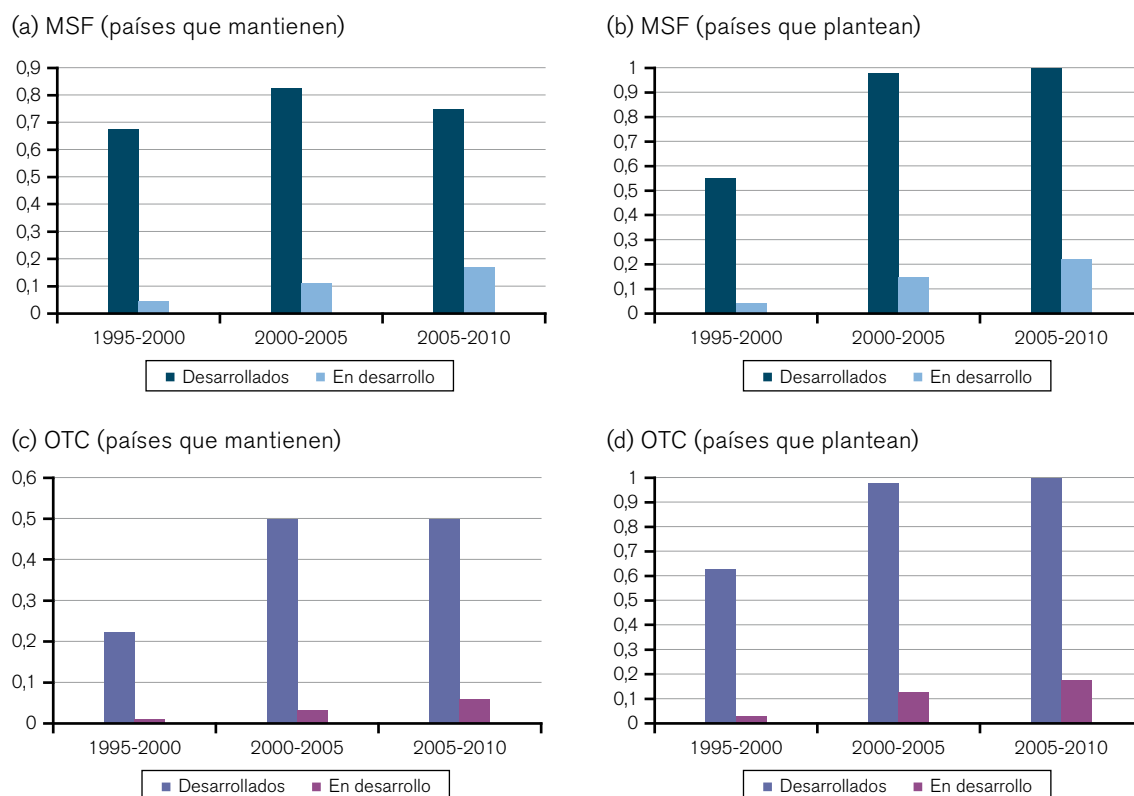


Fuente: Martínez et al. (2009).

desarrollo. Además, el análisis econométrico muestra que el volumen del comercio afectado por las preocupaciones (tasa de cobertura e índice de frecuencia) es más elevado cuando el país que mantiene está desarrollado que cuando es un país en desarrollo, tanto en el caso de las medidas MSF

como en el de las medidas OTC objeto de preocupaciones comerciales específicas.⁴⁹ No obstante, la participación de los países en desarrollo ha ido aumentando gradualmente con los años, no sólo como países que plantean preocupaciones sino también como países que mantienen.

Gráfico C.13: Número de países que "mantienen" medidas y de países que "plantean" preocupaciones comerciales específicas, proporción del número total de países en cada grupo, 1995-2010 (porcentajes)



Fuente: Base de datos de la OMC sobre las preocupaciones comerciales específicas.

Nota: En el conjunto de datos sobre OTC, se supone que una preocupación ha quedado "resuelta" si no se ha vuelto a plantear durante dos o más años. Un país "que plantea" es el que formula una reclamación en el comité pertinente de la OMC acerca de una medida OTC/MSF impuesta por un país "que mantiene".

Las encuestas empresariales del ITC también indican una mayor utilización de medidas MSF/OTC por las economías desarrolladas. El gráfico C.14 muestra la proporción de las medidas OTC/MSF (o sea, prescripciones técnicas más evaluación de la conformidad) en las medidas no arancelarias relacionadas con las importaciones, desglosadas por nivel de desarrollo. Según este gráfico, alrededor de las tres cuartas partes de las MNA onerosas comunicadas por las empresas son OTC/MSF cuando el país importador es un país desarrollado, mientras que la proporción baja a la mitad aproximadamente cuando el importador es un país en desarrollo.

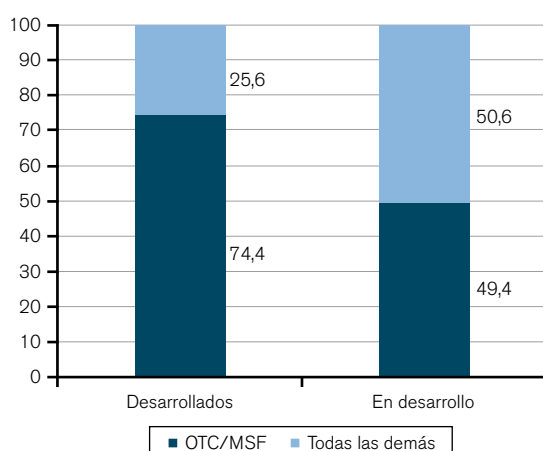
Otras informaciones basadas en la encuesta hacen pensar que el comercio intrarregional de los países africanos puede estar sujeto a un conjunto muy diferente de medidas no arancelarias. En apoyo de los esfuerzos para establecer una zona tripartita de libre comercio entre el Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA), la Comunidad del África Oriental (CAO) y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), se ha creado un sistema de comunicación de datos en línea para registrar reclamaciones acerca de las MNA y tratar de resolverlas mediante un procedimiento de consultas. En Kalenga (2012) se examinan las reclamaciones presentadas mediante el sistema en línea entre 2008 y 2011 y se llega a la conclusión de que los procedimientos administrativos son la fuente más habitual de problemas para los comerciantes,

mientras que las medidas OTC/MSF desempeñan un papel secundario (véase el cuadro C.5). Los "Procedimientos aduaneros y administrativos de entrada" se citaban en el 41 por ciento de las reclamaciones y "Otros problemas de procedimiento" en el 24 por ciento, lo que en conjunto arroja un total del 65 por ciento. Las medidas MSF y OTC sólo fueron objeto del 7 y el 5 por ciento de las reclamaciones respectivamente, con un total del 12 por ciento. Esta proporción conjunta es igual a la de la categoría "Limitaciones específicas", que comprende las restricciones cuantitativas y las prohibiciones. Es difícil extraer conclusiones sólidas de esta muestra tan pequeña y posiblemente no representativa, pero los datos sí indican que los países africanos recurren mucho menos a las medidas OTC/MSF que a otras medidas.

(d) ¿Varía la incidencia de las MNA entre sectores?

Como se dijo en la sección B, hay buenos motivos para creer que la utilización de medidas no arancelarias varía considerablemente de un sector a otro. En efecto, parece que las MNA afectan desproporcionadamente a algunos sectores, pero la medida en que lo hagan dependerá del modo en que se definan los sectores. Lamentablemente, hay mucho margen para la confusión, debido a la existencia de múltiples definiciones estadísticas concurrentes. Por ejemplo, hay por lo menos tres definiciones de productos agropecuarios

Gráfico C.14: MNA onerosas aplicadas por interlocutores comerciales, por nivel de desarrollo, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo y menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Lo minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

ampliamente utilizadas: la definición del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, la definición que aparece en las publicaciones estadísticas de la OMC basada en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), y los 24 primeros capítulos de la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). La definición del Acuerdo sobre la Agricultura es la más restrictiva, por cuanto refleja más las preocupaciones negociadoras que los requisitos analíticos. La definición de la OMC basada en la CUCI es la más amplia, pero se presta poco a la investigación empírica porque los aranceles suelen definirse con arreglo a la clasificación del SA. Los capítulos 1 a 24 de la clasificación del SA representan una transacción razonable entre una comprensión intuitiva de lo que constituye un producto agrícola y su adecuación al análisis. Por este motivo hemos adoptado esta definición como definición estándar, definiéndose los productos no agrícolas, por exclusión, como todos los demás

productos. Esta última categoría no debe confundirse con la categoría de productos no agrícolas utilizada en las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas (AMNA), que se considera incluye a todos los productos no abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura. La principal diferencia entre estas dos definiciones está en el trato dado al pescado y los productos de pescado, que en el presente informe se consideran productos agrícolas, pero no así en el Acuerdo sobre la Agricultura ni en la esfera del AMNA. La madera no está incluida en la definición del Acuerdo sobre la Agricultura ni en la del SA, siendo así que este producto puede ser muy pertinente para el Acuerdo MSF, dado que, como es sabido, los productos de la madera pueden contener especies invasoras sumamente perjudiciales para el país importador.⁵⁰

Utilizando la base de datos sobre las preocupaciones comerciales específicas podemos hacernos una idea del tipo de sectores que se ven más afectados por las preocupaciones comerciales específicas. Primero hay que distinguir entre los sectores agrícolas y los no agrícolas. La gran mayoría de las preocupaciones relativas a las MSF atañen al sector agrícola (251 de las 267 preocupaciones comerciales específicas para las que puede identificarse un sector del SA, es decir el 94 por ciento).⁵¹ En el caso de las medidas OTC, de las 283 preocupaciones comerciales específicas para las cuales pudo identificarse un sector del SA, 82 (29 por ciento) corresponden al sector agrícola y 184 (65 por ciento) a otros sectores.⁵² No obstante, el análisis econométrico demuestra que la tasa de cobertura y el índice de frecuencia de las medidas OTC son más altos en los sectores agrícolas que en los no agrícolas.⁵³

Tanto para las medidas MSF como para las medidas OTC, los índices de frecuencia y las tasas de cobertura son más bajos en los sectores caracterizados por una elevada incidencia de productos intermedios.⁵⁴ Como se explica en la sección B, la teoría de los acuerdos comerciales en un contexto de deslocalización prevé que, en presencia de comercio de insumos intermedios y negociaciones bilaterales sobre los precios entre proveedores extranjeros y compradores locales, las políticas reglamentarias no fiscales aplicadas a las exportaciones extranjeras dentro de las fronteras se fijan a un nivel demasiado alto para ser eficiente, debido al desplazamiento de la renta (desplazamiento de los beneficios del productor extranjero al productor nacional) (Staiger,

Cuadro C.5: Reclamaciones acerca de MNA en COMESA-CAO-SADC, 2008-2011 (número y porcentaje)

	Número de reclamaciones	Proporción del total
1: Participación del Gobierno en el comercio y prácticas restrictivas toleradas por los gobiernos	37	10
2: Procedimientos aduaneros y administrativos de entrada	151	41
3: Obstáculos técnicos al comercio (OTC)	19	5
4: Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)	24	7
5: Limitaciones específicas	43	12
6: Cargas sobre las importaciones	7	2
7: Otros problemas de procedimiento	87	24
Total	368	100

Fuente: Sistema en línea de reclamaciones sobre MNA de COMESA-CAO-SADC, Kalenga (2012).

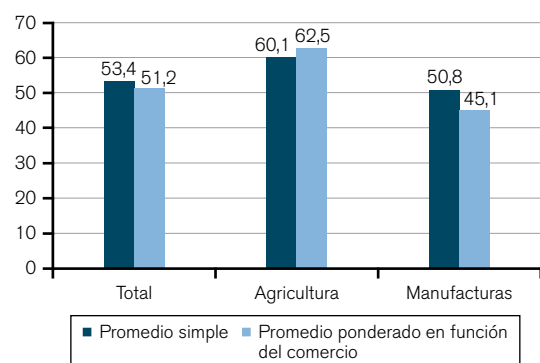
2012).⁵⁵ Las regresiones de la incidencia de las medidas OTC/MSF en la proporción sectorial de los productos intermedios no constituye un test sólido de la teoría de los acuerdos comerciales en un contexto de deslocalización. Tal test exigiría datos detallados sobre la intensidad de los productos intermedios y el número de negociaciones bilaterales. Con todo, el resultado según el cual el volumen del comercio a que se refieren las preocupaciones comerciales específicas es inferior en los sectores intermedios-intensivos parece indicar que la utilización de medidas OTC/MSF en esos sectores puede atribuirse a motivos distintos del desplazamiento de la renta (para un examen detallado de esta cuestión, véase la sección E.4).

La prueba de que las medidas no arancelarias afectan desproporcionadamente a los productos agrícolas se repite en las encuestas empresariales del ITC, y se ilustra en el gráfico C.15, que muestra la incidencia de las MNA onerosas por sectores de las empresas informantes.⁵⁶ En total, un 53 por ciento aproximadamente de las empresas afirmaron estar afectadas negativamente por MNA u otros obstáculos afines al comercio, pero la proporción fue mayor para las empresas del sector agrícola (60 por ciento) y menor para las manufactureras (51 por ciento). Estas proporciones se calcularon sobre la base del promedio simple de los 11 países disponibles en las encuestas del ITC, pero el contraste entre el sector agrícola y el sector manufacturero es algo más marcado cuando los promedios se ponderan en función de las exportaciones en cada sector. En este caso, la incidencia de las MNA en la agricultura fue del 63 por ciento, mientras que para las manufacturas fue sólo del 45 por ciento.

No sólo la incidencia de las medidas no arancelarias es mayor en el sector de la agricultura, sino que además se utilizan tipos de medidas diferentes que en el sector manufacturero. El gráfico C.16 muestra la distribución de MNA por tipo de medida en los sectores de la agricultura y las manufacturas. Los exportadores de productos agrícolas comunican más problemas relacionados con las medidas OTC/MSF (prescripciones técnicas más evaluación de la conformidad) que los exportadores de productos

manufacturados (59 por ciento los primeros y 34 por ciento los segundos). En cambio, la inspección previa a la expedición, las medidas paraarancelarias⁵⁷ y las normas de origen (es decir, las normas, reglamentos y procedimientos administrativos por los que se determina el país de origen de un producto) son relativamente más problemáticas para los exportadores de productos no agrícolas. Las medidas relacionadas con las exportaciones parecen plantear menos problemas a los exportadores agrícolas que a los fabricantes de productos manufacturados, ya que en el sector agrícola la proporción de esas medidas en el total de casos de MNA comunicados es inferior en cuatro puntos porcentuales (23 por ciento) a la del sector manufacturero (27 por ciento).

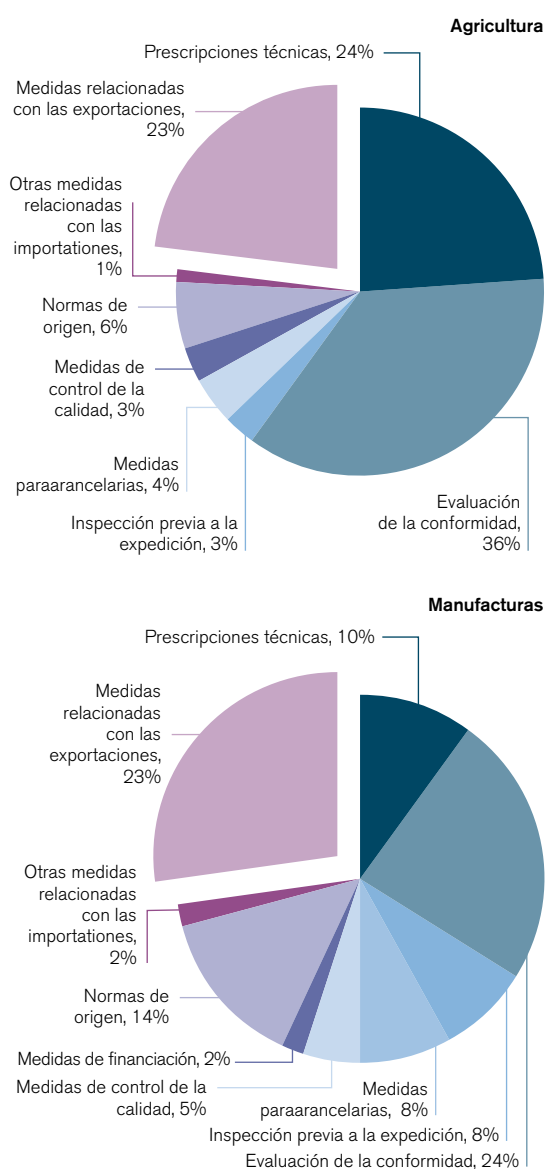
Gráfico C.15: Incidencia de las MNA por sectores, 2010
(porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo y menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

Gráfico C.16: Tipos de MNA, por sectores, 2010
(porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo y menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

Los datos de Santana y Jackson sobre las diferencias (2012) indican también una incidencia de medidas OTC/MSF mayor en los productos agrícolas (definición del Acuerdo sobre la Agricultura) que en los productos no agrícolas (véase el cuadro C.6). Durante el período 2007-2011 las medidas MSF y OTC se citaron ambas en el 28 por ciento de las diferencias, pero en las diferencias relativas a productos no agrícolas sólo se mencionó el Acuerdo OTC el 3 por ciento de las veces, y el Acuerdo MSF no se mencionó en absoluto. Esta proporción del 28 por ciento fue mayor que para ningún otro Acuerdo con excepción del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que se citó en un 60 por ciento de asuntos,

tras el ajuste para eliminar las menciones duplicadas. Las referencias a los Acuerdos OTC/MSF en las diferencias relacionadas con la agricultura también han aumentado con el tiempo, pasando del 18 por ciento en 1995-2001 al 28 por ciento en 2007-2011.

(e) ¿Qué clase de obstáculos de procedimiento están asociados con las MNA?

Las medidas no arancelarias plantean muchos retos a las empresas exportadoras, pero con cierta frecuencia es el

Cuadro C.6: Acuerdos mencionados en las diferencias relativas al comercio de productos agrícolas y no agrícolas^a
(porcentaje y número)

	1995-2000	2001-2006	2007-2011	1995-2011
Productos agrícolas (definición del Acuerdo sobre la Agricultura)				
Antidumping	12,3	11,1	12,0	11,8
Agricultura	45,6	31,5	24,0	36,0
Textiles y vestido	1,8	0,0	0,0	0,7
Valoración en aduana	7,0	1,9	8,0	5,1
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)	59,6	61,1	60,0	60,3
Licencias de importación	24,6	9,3	0,0	14,0
Normas de origen	1,8	0,0	8,0	2,2
Subvenciones y medidas compensatorias	7,0	20,4	16,0	14,0
Salvaguardias	8,8	18,5	0,0	11,0
Medidas sanitarias y fitosanitarias	17,5	20,4	28,0	20,6
Obstáculos técnicos al comercio	17,5	7,4	28,0	15,4
Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio	7,0	5,6	0,0	5,1
Número total de diferencias sobre productos agrícolas	57	54	25	136
Productos no agrícolas (AMNA)				
Antidumping	22,0	42,6	47,1	33,2
Agricultura	0,0	1,5	0,0	0,5
Textiles y vestido	12,0	1,5	0,0	6,4
Valoración en aduana	2,0	0,0	0,0	1,0
GATT (ajustado) ^b	47,0	54,4	41,2	48,5
Contratación pública	2,0	0,0	0,0	1,0
Licencias de importación	2,0	2,9	2,9	2,5
Normas de origen	2,0	2,9	0,0	2,0
Subvenciones y medidas compensatorias	25,0	30,9	20,6	26,2
Salvaguardias	7,0	19,1	11,8	119,0
Medidas sanitarias y fitosanitarias	6,0	0,0	0,0	3,0
Obstáculos técnicos al comercio	13,0	4,4	2,9	8,4
Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio	12,0	4,4	5,9	8,4
Número total de diferencias sobre productos no agrícolas	100	68	34	202

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC.

Nota: Aunque a 31 de diciembre de 2011 se habían presentado 427 solicitudes de celebración de consultas en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, este cuadro se centra en las 393 diferencias relativas a las mercancías, es decir, que se excluyen las 25 diferencias cuyas reclamaciones se refieren principalmente al Acuerdo sobre los ADPIC y las 9 diferencias cuyas reclamaciones se refieren principalmente al AGCS.

^aEl desglose por productos agrícolas y no agrícolas se basa en Santana y Jackson (2012). En el cuadro no están incluidas 55 diferencias relativas a productos "genéricos o mixtos".

^bEn este cuadro se sigue la metodología de Santana y Jackson (2012) para suprimir las menciones duplicadas del GATT.

modo en que se aplican, más que las medidas en sí, lo que crea problemas para las empresas. Como se indicó en la sección C.1, estas cuestiones de aplicación se denominan "obstáculos de procedimiento" en la nueva clasificación pluriinstitucional de datos sobre MNA. Por ejemplo, un país podría imponer normas muy rigurosas para los productos importados, dificultando así el cumplimiento de esas normas por parte de los exportadores. Por otro lado, los exportadores que consigan cumplir esas normas podrían tener problemas para demostrar su cumplimiento, o bien soportar largas esperas antes de que sus productos sean admitidos en el país importador. En el primer caso, un exportador podría considerar que la MNA en sí es el principal obstáculo al comercio, mientras que en el segundo consideraría que el origen de su dificultad es el obstáculo de procedimiento.

En la práctica, los datos sobre obstáculos de procedimiento sólo pueden obtenerse mediante encuestas, como las encuestas empresariales del ITC. En el gráfico C.17 puede verse la proporción de medidas no arancelarias comunicadas en las encuestas del ITC con y sin obstáculos de procedimiento conexos. La proporción media de obstáculos de procedimiento es del 77 por ciento si tomamos el promedio simple de los 11 países encuestados. El uso de un promedio ponderado en función del comercio reduce ligeramente esta proporción al 72 por ciento.

En el gráfico C.18 se indican los tipos de obstáculos de procedimiento que comunican las empresas. El obstáculo más mencionado es el de "limitaciones de tiempo", que incluye las demoras ligadas a la reglamentación y la brevedad de los plazos para presentar la documentación. Esto representa el 35 por ciento de los obstáculos comunicados; a continuación vienen los "pagos elevados/informales" con un 22 por ciento y las "cargas administrativas" con un 17 por

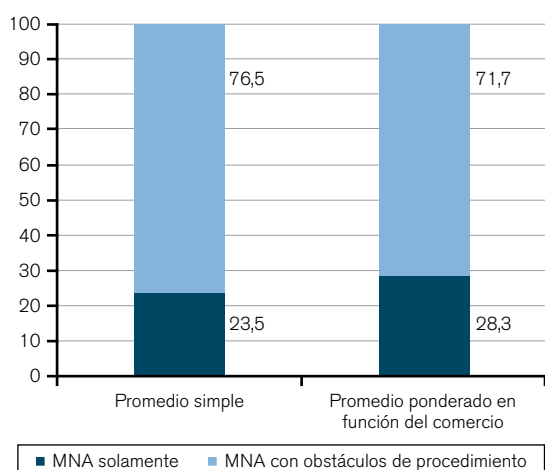
ciento. Los porcentajes comunicados para los otros obstáculos de procedimiento son menores.

La incidencia de los obstáculos de procedimiento varía mucho según el tipo de medidas no arancelarias (véase el gráfico C.19). Por ejemplo, casi el 80 por ciento de las empresas que comunicaron medidas onerosas de evaluación de la conformidad tropezaron también con obstáculos de procedimiento. En cambio, la incidencia de los obstáculos de procedimiento en las prescripciones técnicas alcanzó apenas el 55 por ciento. La frecuencia de los obstáculos de procedimiento comunicados fue menor en el caso de las restricciones en materia de contratación pública (0 por ciento), las subvenciones (también el 0 por ciento) y las medidas de control de los precios (25 por ciento), con inclusión de las medidas antidumping y compensatorias. La mayor frecuencia se dio en las medidas relacionadas con la propiedad intelectual (100 por ciento) y las medidas relacionadas con las exportaciones (88 por ciento).

(f) ¿Cómo han evolucionado las MNA después de la crisis financiera mundial?

El acusado descenso del comercio y la producción mundiales que siguieron a la crisis financiera de 2008-2009 suscitaron temores de que se reprodujese la situación de los años treinta, cuando el proteccionismo exacerbó y prolongó la Gran Depresión. Las actividades de seguimiento de la política comercial de la OMC y otros hicieron ver que en 2009-2010 la mayoría de los países habían conseguido evitar las peores formas de proteccionismo, pero en 2011 parecen haber aumentado las fricciones comerciales y el

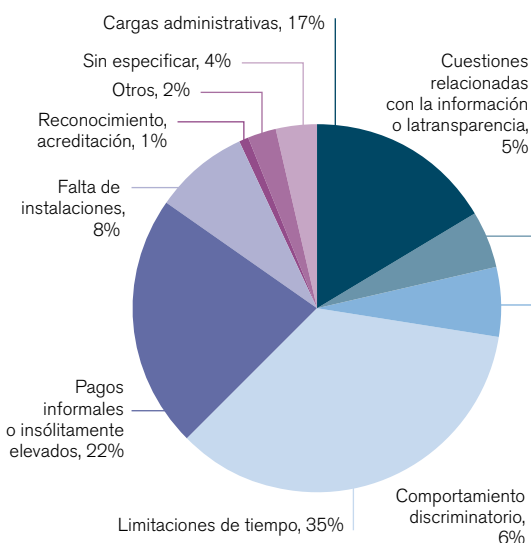
Gráfico C.17: Proporción de MNA con y sin obstáculos de procedimiento, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo y menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

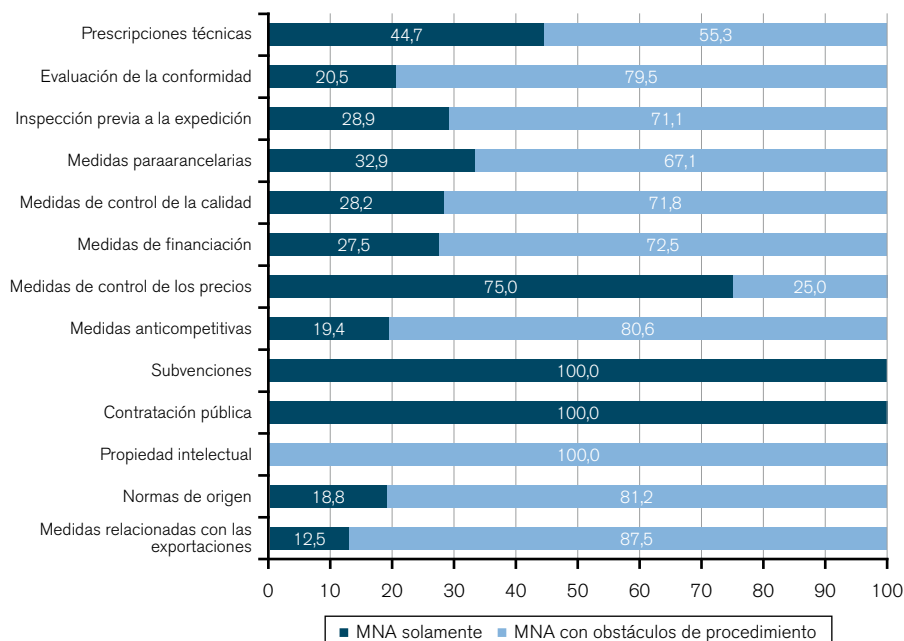
Gráfico C.18: Proporciones de los obstáculos de procedimiento comunicados, por tipo de obstáculo, 2010 (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo o menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

Gráfico C.19: **Proporciones de MNA con y sin obstáculos de procedimiento, por tipo de MNA, 2010** (porcentaje)



Fuente: Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA.

Nota: Se realizaron encuestas en las 11 economías en desarrollo o menos adelantadas siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay. Los minerales y el armamento están excluidos de la encuesta.

número de medidas de restricción del comercio. Si la política comercial se ha hecho más restrictiva recientemente, parece que la mayor parte de este aumento es imputable a las medidas no arancelarias.

En el cuadro C.7 se exponen en forma resumida los datos derivados de los informes de vigilancia de la OMC desde 2008. El número de nuevas medidas restrictivas pasó de 53 en 2008 a 346 en 2009, en el momento álgido de la crisis. Este número se redujo a 306 en 2010, pero aumentó de nuevo a 344 en los 10 primeros meses de 2011. En 2010 el número de medidas de liberalización fue ligeramente superior al de medidas restrictivas, lo que en el mejor de los casos sugiere un cambio limitado del nivel general de proteccionismo en este año. No obstante, en 2011 se registró un incremento neto del número de medidas restrictivas, puesto que las medidas de liberalización se redujeron a 304 (323 el año anterior), mientras que las medidas restrictivas aumentaron de 306 a 344.

Sólo el 8 por ciento de las medidas de restricción adoptadas en 2008 eran aranceles, pero esta proporción aumentó al 20 por ciento en 2010, para retroceder al 19 por ciento en los 10 primeros meses de 2011. En el cuadro C.7 no están incluidas las medidas OTC y MSF, por lo que la proporción de los aranceles es un poco exagerada. Los informes de vigilancia de la OMC no incluyen deliberadamente a las medidas MSF y OTC para no tener que emitir juicio alguno sobre la cuestión de si dichas medidas están justificadas por razones de política pública.

A raíz de la crisis, los países recurrieron de inmediato a medidas comerciales "correctivas", como medidas

antidumping y derechos compensatorios, como demuestra el fuerte aumento del número de medidas restrictivas, que pasaron de 38 en 2008 a 196 en 2009; sin embargo, este número se redujo a 132 en 2010 y a 104 en 2011. En 2010, el número de medidas de restricción del comercio fue más o menos igual al de medidas de liberalización, con lo que su aportación neta al conjunto de medidas de este tipo se aproximó a cero, mientras que en 2011 se adoptaron más medidas de liberalización que medidas restrictivas.

Una característica notable del cuadro C.7 es el fuerte aumento del número de medidas no arancelarias restrictivas, que pasó de 30 en 2010 a 81 en 2011. Al propio tiempo, el número de MNA liberalizadoras disminuyó de 23 a 13. El reciente aumento del número de medidas restrictivas es achacable a varias circunstancias, como los controles más estrictos de la importación y los regímenes de licencias impuestos en algunos países, así como las prohibiciones de importar ciertos productos japoneses de resultados del accidente nuclear de Fukushima acaecido en marzo de 2011. Entre los principales países que impusieron nuevas medidas en 2011 figuran Indonesia, la India y la Argentina.

Los datos de los informes de vigilancia llevan a la conclusión de que, desde la crisis financiera, el uso de medidas no arancelarias ha aumentado en relación con los aranceles, aunque hay excepciones en el caso de algunos países. Desde 2008, el número de nuevas medidas no arancelarias restrictivas ha superado cada año al de las medidas liberalizadoras. Al mismo tiempo, el número de medidas arancelarias liberalizadoras ha sido superior al de las medidas arancelarias restrictivas en cada período, salvo en 2009. En cuanto a la importancia respectiva de los aranceles

Cuadro C.7: Medidas comerciales y relacionadas con el comercio, 2008-2011
(Número de nuevas medidas)

	2008 ^a		2009		2010		2011 ^b	
	De restricción	De liberalización	De restricción	De liberalización	De restricción	De liberalización	De restricción	De liberalización
Medidas comerciales correctivas	38	30	196	127	132	134	104	118
Antidumping	31	29	133	95	97	106	79	107
Compensatorias	2	1	23	12	11	8	12	6
Salvaguardias	5	0	40	20	24	20	13	5
Medidas en frontera	10	12	117	68	98	145	154	137
Aranceles	4	11	57	43	61	122	66	124
Impuestos	0	0	0	0	7	0	7	0
Obstáculos no arancelarios ^c	6	1	60	25	30	23	81	13
Exportación	2	3	13	10	47	19	66	35
Derechos	2	3	4	6	19	3	15	7
Contingentes	0	0	0	0	3	3	12	6
Prohibiciones	0	0	1	1	14	9	23	14
Otras	0	0	8	3	11	4	16	8
Otras	3	1	20	12	29	25	20	14
Total	53	46	346	217	306	323	344	304

^aComprende el período de octubre a diciembre de 2008.

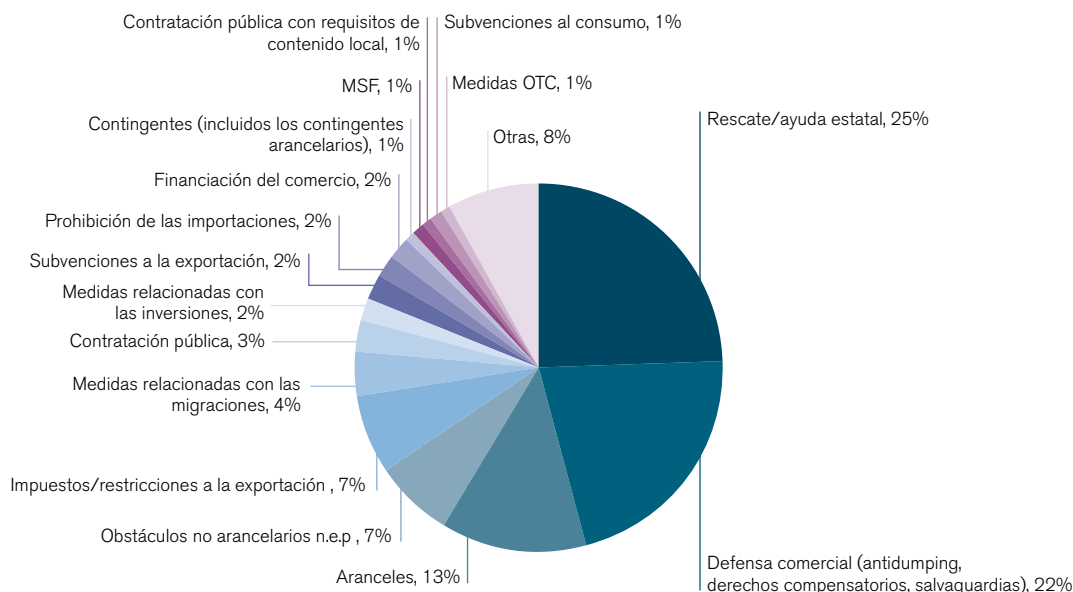
^bHasta mediados de octubre de 2011.

^cExcluidas las medidas OTC y MSF.

Fuente: Informes de vigilancia de la Secretaría de la OMC.

y las MNA, los datos de Global Trade Alert (GTA) coinciden en gran parte con las conclusiones de los informes de vigilancia de la OMC. Según el noveno informe de GTA, los

aranceles representaron sólo el 13 por ciento de todas las nuevas medidas comerciales claramente restrictivas introducidas desde 2009 (véase el gráfico C.20).⁵⁸

Gráfico C.20: Composición de las nuevas medidas de restricción del comercio, 2008-2011
(porcentaje)

Fuente: Evenett (2011).

3. Medidas relativas a los servicios

En esta sección se examina la evolución de las medidas relativas a los servicios. Como se indicaba en la subsección C.1, las fuentes internas de información de la OMC sobre las medidas relativas a los servicios comprenden las notificaciones y las listas de compromisos anexas al AGCS. Las notificaciones previstas en el párrafo 3 del artículo III del AGCS, que potencialmente abarcan todas las medidas pertinentes para el Acuerdo, presentan un nivel muy bajo de cumplimiento. Las listas de compromisos de acceso a los mercados y trato nacional proporcionan información sobre las políticas consolidadas, pero a menudo los regímenes que se aplican realmente son más liberales.⁵⁹ Estas fuentes internas de información de la OMC tienen una utilidad muy limitada cuando se trata de evaluar las medidas relativas a los servicios aplicadas por los Miembros de la OMC. Por consiguiente, en esta subsección se consideran las fuentes de información ajenas a la OMC, para ver si contribuyen a aclarar la evolución de las medidas relativas a los servicios.

Una de las limitaciones graves que presentan los datos actuales sobre las medidas relativas a los servicios es que casi no permiten distinguir entre las medidas de acceso a los mercados y trato nacional y la reglamentación nacional. Esta distinción es importante porque esos dos temas plantean cuestiones distintas, a saber, aumento de la apertura del mercado a la libre competencia y reducción de la discriminación, y mejora de la gobernanza de la reglamentación no discriminatoria. Además, la información disponible sobre la reglamentación nacional es limitada en cuanto al alcance y al marco temporal, y en la mayoría de los casos sólo incluye valores sustitutivos relativamente insuficientes.

Organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial están ejecutando proyectos destinados a crear índices de restricción del comercio de servicios (STRI). Estos índices fueron calculados por primera vez por la Comisión de la Productividad de Australia (APC), pero sólo para una muestra representativa de países (no se dispone de información sobre series temporales). Por consiguiente, los

STRI calculados por la APC no sirven para analizar las tendencias en el tiempo. Los índices elaborados por el Banco Mundial y la OCDE aún no se han dado a conocer al público. Por este motivo, el examen de los STRI se limita a la metodología (véase el recuadro C.2).

(a) ¿Qué tendencias muestran las medidas relativas a los servicios?

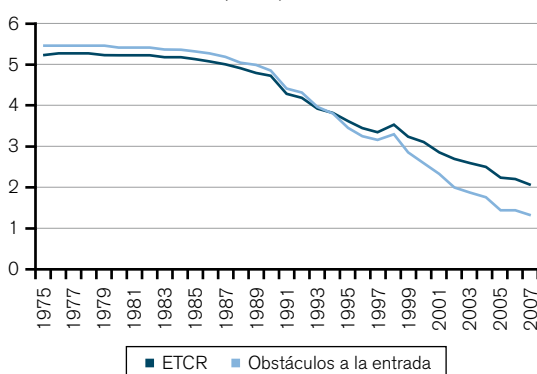
Como se indica en la sección C.1, la principal fuente disponible de información internacionalmente comparable sobre las medidas relativas a los servicios son los datos relativos a la reglamentación del mercado de productos (PMR), de la OCDE. Los indicadores PMR incluyen información sobre leyes y reglamentos aplicables al conjunto de la economía que son potencialmente anticompetitivos en ámbitos en los que la competencia es viable. El subconjunto de indicadores de reglamentación del sector no manufacturero (NMR), por su parte, sólo abarca servicios específicos. Los indicadores NMR, además, miden las reglamentaciones que frenan la competencia favorable a la eficiencia (Conway y Nicoletti, 2006).

Como documentan Wölfl *et al.*, (2009), desde finales de los años noventa se registra, en los países de la OCDE, una tendencia descendente de los obstáculos normativos a la competencia, medidos por el indicador de PMR.⁶⁰ Estos obstáculos también han disminuido desde mediados de los setenta en sectores de servicios en red como la energía, los transportes y las comunicaciones, como se muestra en la sección (a) del gráfico C.21. La reglamentación general de los servicios profesionales (promediada entre todas las profesiones) acusa asimismo una tendencia descendente en el tiempo, como puede verse en la sección (b) del gráfico C.21.⁶¹

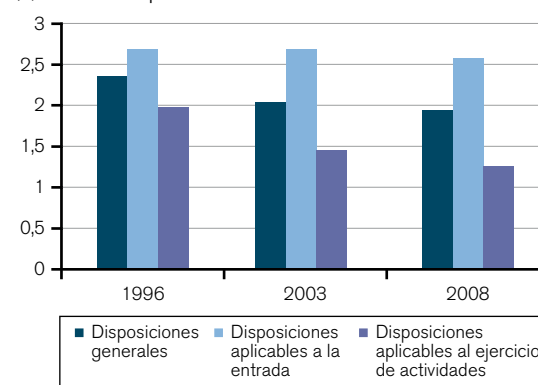
No es posible establecer una conexión entre los tipos de indicadores antes comentados y las categorías de acceso a los mercados (artículo XVI), trato nacional (artículo XVII) y reglamentación nacional (párrafo 4 del artículo VI del AGCS). Consideremos por ejemplo los indicadores NMR para los servicios profesionales. Las disposiciones regulatorias aplicables a la entrada incluyen: limitaciones en materia de

Gráfico C.21: **Tendencia temporal de los indicadores NMR en determinados sectores de servicios** (número de disposiciones reglamentarias)

(a) Sectores de la energía, el transporte y las comunicaciones (ETC)



(b) Servicios profesionales



Fuente: Conjunto de datos de la OCDE sobre NMR.

concesión de licencias (que son las limitaciones de acceso a los mercados abarcadas por el artículo XVI del AGCS); requisitos de formación (que son las reglamentaciones nacionales a que se refiere el artículo VI.4 del AGCS), y contingentes/pruebas de necesidad económica para proveedores extranjeros (que son al mismo tiempo limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional, reguladas respectivamente por los artículos XVI y XVII del AGCS). El indicador de reglamentación del ejercicio de actividades comprende disposiciones regulatorias sobre prácticas anticompetitivas relacionadas con los precios y los honorarios, la publicidad, la forma de la empresa y la

cooperación interprofesional. Aunque las disposiciones sobre la forma de la empresa son limitaciones de acceso a los mercados comprendidas en el artículo XVI del AGCS, las otras corresponden más en general a las "medidas que afecten al comercio de servicios" a que se refiere el artículo I de este mismo Acuerdo. La tendencia decreciente de la reglamentación de los mercados de productos en el sector de los servicios puede reflejar una reducción de las limitaciones al acceso a los mercados o al trato nacional, pero también puede deberse a cambios en la severidad de la reglamentación nacional.

Recuadro C.2: Índices de restricción del comercio de servicios

La Comisión de la Productividad de Australia (APC) fue la primera que estimó un índice de restricción del comercio de servicios (STRI) (Findlay y Warren, 2000). En los años noventa, compiló información sobre las medidas que restringirían potencialmente el comercio de servicios en una amplia variedad de sectores en los diferentes países. La mayor parte de la información se basaba en los textos de las reglamentaciones, pero en el caso de algunos sectores procedía de las mediciones de los resultados y la aplicación efectiva de las reglamentaciones. Al calcular el índice, la APC distinguió entre las medidas que afectan a la entrada en el mercado (costos fijos) y las que afectan a las operaciones de una empresa después de la entrada (costos variables). Dentro de cada categoría, las medidas pueden ser no discriminatorias o discriminatorias. Por ejemplo, una medida no discriminatoria que afecte a la entrada en el mercado puede limitar el número de proveedores de servicios en el sector de las telecomunicaciones de un país independientemente de la nacionalidad, mientras que una medida discriminatoria impondría contingentes nacionales a las empresas extranjeras o límites máximos a la participación extranjera en el capital. De modo análogo, una medida no discriminatoria que afecte a las operaciones después de la entrada podría estipular, por ejemplo, un requisito de capital mínimo para todas las compañías de seguros, mientras que una medida discriminatoria entrañaría requisitos de capital adicional para los proveedores extranjeros (Francois y Hoekman, 2010).

Los expertos puntuaron cada restricción basándose en un juicio acerca de su severidad. Por ejemplo, una economía que restringía el número de licencias bancarias recibió una puntuación más alta que otra que expedía nuevas licencias de actividad bancaria imponiendo únicamente requisitos prudenciales. A continuación, se combinaron las diferentes restricciones en un promedio ponderado, con arreglo también al dictamen de un experto respecto de su costo económico relativo. Por ejemplo, las restricciones relativas a las licencias bancarias recibieron una ponderación mayor que las restricciones sobre el movimiento temporal de personas. Las ponderaciones se eligieron de manera que la puntuación del índice de restricción resultante estuviera comprendida entre 0 y 1. En la práctica, el índice de restricción del comercio correspondiente a cada economía se compone de dos índices, un índice de restricción del comercio exterior y un índice de restricción del comercio interno. La puntuación del índice exterior incluye las restricciones discriminatorias y las no discriminatorias, mientras que la del índice nacional comprende sólo las restricciones no discriminatorias. Por tanto, la diferencia entre las puntuaciones de los dos índices arroja la medida de la discriminación contra los extranjeros (McGuire, 2008). Algunos estudios sobre el comercio han utilizado esos STRI para estimar los efectos de las medidas relativas a los servicios sobre los precios, teniendo en cuenta determinantes estándar de rendimiento para el sector correspondiente.

Además de la cobertura limitada de países y tiempo, Grünfeld y Moxnes (2003) señalan otras limitaciones de ese índice. En primer lugar, el STRI no es un equivalente arancelario; por tanto no proporciona información sobre las repercusiones en los precios o en los costos. En segundo lugar, no mide las prácticas anticompetitivas como la fijación de precios, los acuerdos de reparto del mercado o los cárteles, que constituyen impedimentos al comercio de servicios. En tercer lugar, sólo se calcula para seis sectores: banca, telecomunicaciones, servicios marítimos, distribución (al por mayor y al por menor), enseñanza y servicios profesionales (ingeniería, servicios arquitectónicos y servicios jurídicos).

La construcción de STRI por medio de una metodología de puntuaciones y ponderaciones basada en el juicio de expertos también forma parte de las actuales investigaciones del Banco Mundial. La discriminación contra los proveedores extranjeros en cada sector de servicios y modo de suministro se inserta en una escala de cinco puntos que va de 0 (ninguna restricción) a 1 (restricción elevada), pasando por tres niveles intermedios de restricción (0,25, 0,50 y 0,75). Se suman los resultados sectoriales en todos los modos de suministro utilizando ponderaciones que reflejan el juicio de expertos sobre la importancia respectiva de los diferentes modos para un sector. Por ejemplo, el "movimiento temporal de proveedores" (modo 4) es importante para los servicios profesionales, pero no para las telecomunicaciones, mientras que la "presencia comercial" o la inversión extranjera directa (modo 3) es el modo predominante para abrir un mercado a la competencia. A continuación, los STRI sectoriales se agregan en una sola medida para el conjunto del sector de servicios de cada país utilizando como ponderaciones la participación del sector en el PIB o las proporciones de IED (Gootiiz y Mattoo, 2009a).

La principal limitación de las estimaciones basadas en los STRI es que se apoyan en el juicio de expertos para determinar la severidad de las diferentes restricciones. Esto aporta un inevitable elemento de subjetividad al índice (Gootiiz y Mattoo, 2009b). Además, las ponderaciones utilizadas plantean problemas conceptuales. Por ejemplo, el empleo de los flujos reales de IED como factor de ponderación introduce un sesgo, porque es probable que los sectores sometidos a fuertes restricciones reciban menos IED y por consiguiente se les atribuya una ponderación demasiado baja. Asimismo, utilizando ponderaciones en función del PIB, sectores tales como el de la salud, cuya participación en el PIB es relativamente elevada, son objeto de pocas restricciones, mientras que otros con baja participación en el PIB, como los transportes, la electricidad y los servicios financieros, son por lo general sectores muy restringidos.

Un reciente estudio de la OCDE (2009) analiza las alternativas a la metodología de elaboración de STRI basada en juicios de expertos. Según el estudio, un sistema de ponderación menos subjetivo sería uno basado en análisis de impacto, estimando el impacto directo en el comercio de las diferentes medidas relativas a los servicios con técnicas de regresión. Además, el estudio señala el análisis de componentes principales (PCA) como un posible sistema de ponderación. El método explora las propiedades estadísticas de los datos subyacentes, agrupando primero las medidas individuales que estén muy correlacionadas, y creando después ponderaciones sobre la base de la contribución de cada grupo a la variación global del resultado observado, o sea el comercio de servicios.

Otra distinción que los indicadores PMR sólo captan parcialmente es la que separa las medidas discriminatorias de las no discriminatorias (según la definición dada en la sección B.2).⁶² Esta distinción es importante para la elaboración de políticas. Nguyen-Hong (2000), utilizando datos de 34 economías de las regiones de Asia y el Pacífico, Europa y América, constata que los márgenes entre precio y costo de las empresas de ingeniería resultan afectados negativamente por las medidas no discriminatorias que restringen la entrada, y positivamente por las medidas discriminatorias sobre el establecimiento y las operaciones de los extranjeros. Los aumentos en los márgenes entre precio y costo se consideran una prueba indirecta de los efectos de creación de renta (generación de beneficios) de las restricciones, mientras que las reducciones de esos márgenes se consideran también una prueba indirecta de los efectos de creación de costos. Esto parece indicar que es probable que las medidas no discriminatorias hagan subir los costos, mientras que políticas discriminatorias como los requisitos de nacionalidad o residencia generan beneficios adicionales para las empresas nacionales ya establecidas (Francois y Hoekman, 2010).

El índice de STRI, de la Comisión de la Productividad de Australia es una primera fuente de información sobre la discriminación contra los proveedores de servicios extranjeros. Findlay y Warren (2000) presentan pruebas abundantes de la existencia de una discriminación significativa, tanto en cuanto al establecimiento de proveedores de servicios extranjeros como a la realización de sus operaciones. Como se explica en el recuadro C.2, el grado de discriminación se calcula como la diferencia entre el STRI exterior y el STRI interno.

En segundo lugar, es posible recabar algunos datos sobre el grado de discriminación a partir del indicador PMR de la OCDE denominado "procedimientos discriminatorios" (DP). Este indicador incluye información sobre si existe discriminación "general" y discriminación en materia de "competencia" contra las empresas extranjeras. Entre las preguntas relativas a la "discriminación general" figura la siguiente: "¿hay en el país disposiciones específicas que requieren o alientan el reconocimiento explícito del principio del trato nacional al aplicar las reglamentaciones, para garantizar que no se discrimine entre empresas, bienes o servicios extranjeros y nacionales?".⁶³ Al igual que el indicador PMR general, los procedimientos discriminatorios han disminuido, en término medio, con el tiempo.⁶⁴

Una tercera fuente de información sobre la discriminación en las reglamentaciones de los servicios es el índice de restricción de la IED, de la OCDE. Este índice resume, respecto de un cierto número de sectores manufactureros y de servicios, el grado de restricción de la inversión extranjera. Esta restricción es discriminatoria por definición. Sobre la base de los datos de la OCDE, se han creado tres índices pertinentes para el sector de los servicios: un índice global, un índice para los sectores de la electricidad, el transporte y las comunicaciones y un índice para los servicios profesionales.⁶⁵ Estos índices proporcionan información sobre las restricciones respecto del modo 3 del AGCS.

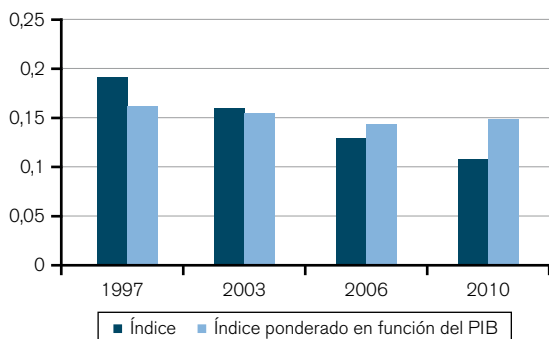
Como demuestran Kalinova *et al.* (2010),⁶⁶ la restricción de la IED en el sector de los servicios varía de un país a otro. También hay indicaciones de una tendencia descendente de los indicadores de restricción de la IED, tanto para el índice global como para el índice de los sectores ETC y el de los servicios profesionales. Respecto del índice global, la sección (a) del gráfico C.22 muestra claramente que el promedio no ponderado de los países desciende con el tiempo, mientras que el promedio ponderado en función del PIB es más estable en el tiempo, probablemente porque los países ricos empiezan a imponer restricciones a la IED a un nivel bajo. Asimismo, la sección (b) del gráfico C.22 indica una tendencia a la baja en los promedios no ponderados, y una pauta menos clara de los promedios ponderados en función del PIB de los indicadores correspondientes a los sectores ETC y a los servicios profesionales. No obstante, el análisis de regresión revela que en el período de la muestra tanto el índice de los sectores ETC como el de los de los servicios profesionales disminuyen en general.⁶⁷ Además, como se indica en el recuadro C.3, la mayor parte de la reducción de los índices de restricción de la IED tiene su origen en una reducción de las limitaciones a la participación de capital extranjero.

(b) Reglamentación nacional

Medir la reglamentación nacional en el sector de los servicios es difícil. La mayor parte de esa reglamentación, si no toda, es específica para cada sector. Por ejemplo, los proveedores de servicios profesionales, como los arquitectos o los ingenieros, deben cumplir requisitos y procedimientos específicos en materia de títulos de aptitud y licencias; la prestación de servicios financieros por intermediarios de la financiación está regulada por normas técnicas sobre requisitos de capital.

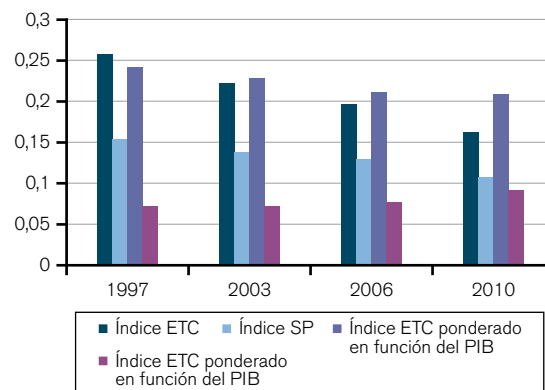
Gráfico C.22: Evolución en el tiempo de la restricción de la IED en los servicios (índice entre 0 y 1)

(a) Índice global



Fuente: Base de datos de la OCDE sobre la restricción de la IED.

(b) Energía, transporte y comunicaciones (ETC) y servicios profesionales (SP)



Además, una reglamentación puede no ser onerosa de por sí, sino por el modo en que se aplica. Dadas las dificultades inherentes a la medición de las reglamentaciones nacionales, no es de extrañar que la mayoría de los indicadores sustitutivos disponibles sean bastante deficientes.

Pese a la falta de una correspondencia clara con el AGCS, en la literatura sobre comercio se han utilizado indicadores PMR como indicadores sustitutivos de la reglamentación nacional mencionada en el párrafo 4 del artículo VI del AGCS. En particular, Kox y Nordås (2007) seleccionan el subconjunto de indicadores que, según ellos, abarcan más que ningún otro la reglamentación mencionada en el párrafo 4 del artículo VI del AGCS. Estos autores prescinden de todas las medidas de control estatal, y reconstruyen el indicador PMR utilizando únicamente dos componentes principales (con igual ponderación): "obstáculos a la entrada" y "obstáculos al comercio y la inversión" (BT). El componente "obstáculos a la entrada" es un agregado de "opacidad reglamentaria y administrativa", "formalidades administrativas para la creación de empresas" y "obstáculos a la competencia", a los que se asigna igual ponderación. El componente "obstáculos al comercio y la inversión" es un agregado de "procedimientos discriminatorios" y "obstáculos reglamentarios" a los que se asigna igual ponderación. Como

han reconocido en parte los propios autores, no está claro hasta qué punto el PMR reconstruido capta los obstáculos reglamentarios que se aproximan más a los abarcados por en el artículo VI.4 del AGCS.

De los indicadores PMR, el que guarda una relación más estrecha con la reglamentación nacional del párrafo 4 del artículo VI del AGCS es el "sistema de licencias y permisos". Este indicador comporta tres interrogantes (con igual ponderación): (i) si rige la norma de "quien calla otorga" (o sea, si se expiden licencias automáticas cuando la oficina expedidora competente no ha hecho nada al término del período reglamentario de respuesta; (ii) si hay puntos de contacto únicos ("ventanillas únicas") para obtener información sobre notificaciones y licencias; (iii) si hay puntos de contacto únicos para la expedición o aceptación de notificaciones y licencias. A las respuestas afirmativas se les asigna una puntuación de 0; por consiguiente, cuanto más bajo sea el indicador menos onerosas serán las prescripciones en materia de licencias. Respecto de la muestra de 39 grandes países en desarrollo y países pertenecientes a la OCDE para los cuales se dispuso de información sobre la reglamentación del mercado de productos en 1998, 2003 y 2008, hay algunas indicaciones de que los sistemas de licencias y permisos se han hecho menos onerosos con el tiempo.⁶⁸

Recuadro C.3: Descomposición de las variaciones de la restricción de la IED

El índice de restricción de la IED consiste en la suma de cuatro componentes: restricciones a la participación de capital extranjero (FER), mecanismos de control y aprobación (SCR), restricciones de personal esencial extranjero (KPE) y otras restricciones (OTR). La contribución porcentual media de cada componente a la tasa de crecimiento del índice total entre 1997 y 2010 se descompone mediante la fórmula siguiente:

$$\gamma^{1997-2010} = \gamma_{FER}^{1997-2010} \theta_{FER}^{1997} + \gamma_{SCR}^{1997-2010} \theta_{SCR}^{1997} + \gamma_{KPE}^{1997-2010} \theta_{KPE}^{1997} + \gamma_{OTR}^{1997-2010} \theta_{OTR}^{1997}$$

en la que γ son las tasas de crecimiento entre 1997 y 2010 y θ_i es la parte del subindicador i en el índice de restricción de la IED en 1997.

En el cuadro C.8 se presentan los resultados, promediados entre países. El componente FER fue el más importante del índice global en 1997 (64,6 por ciento) y también el componente con la mayor variación porcentual (-33,7 por ciento). Las partes correspondientes a todos los demás componentes en 1997 fueron más pequeñas, y sus tasas de crecimiento (en valor absoluto) también.

Cuadro C.8: Descomposición del crecimiento de la restricción de la IED en los servicios totales, 1997-2010

	Obs	Media	Desv. Típica	Mín.	Máx.
γ (restricción IED)	38	-37,5	34,2	-92,6	85,6
γ (FER)	38	-33,7	35,7	-91,8	85,6
θ (FER)	38	64,6	25,2	10,2	100,0
γ (SCR)	38	-19,1	38,6	-100,0	12,6
θ (SCR)	38	14,0	23,0	0,0	83,6
γ (KPE)	38	-18,4	34,1	-100,0	0,0
θ (KPE)	38	5,0	9,9	0,0	44,2
γ (OTR)	38	-28,6	61,4	-100,0	150
θ (OTR)	38	16,4	16,9	0,0	71,8

Fuente: Base de datos de la OCDE sobre la restricción de la IED.

Con los indicadores correspondientes a los sectores de la energía, el transporte y las comunicaciones (ETC) y a los servicios profesionales se efectuó la misma descomposición. Los resultados son parecidos para los sectores ETC; la variación del indicador ETC (-38 por ciento) fue provocado esencialmente por la variación de FER (-33,6 por ciento). En los servicios profesionales, el componente FER sigue siendo el más importante del índice. Sin embargo, este componente no varió mucho en el tiempo. Así pues, la reducción general del 29 por ciento del índice de los servicios profesionales se debió sobre todo a las reducciones de los componentes SCR y OTR, con contribuciones muy escasas de SCR y KPE.

La información más fiable sobre la reglamentación nacional, y la que más se aproxima a los tipos de medidas mencionados en el párrafo 4 del artículo VI del AGCS, se deriva de datos relativos a sectores específicos, en particular los servicios financieros. Barth *et al.* (2008) compilaron información sobre la reglamentación bancaria en más de 140 países.⁶⁹ Esta información se agrupó en cuatro componentes principales: prescripciones de entrada, reglamentación del capital, facultades de supervisión oficial y vigilancia privada.

Los indicadores de las prescripciones en materia de licencias, la reglamentación del capital, la supervisión oficial, las normas de contabilidad y la transparencia de los estados financieros son los que más se acercan a la definición de reglamentación nacional utilizada en el presente informe. Como se afirma en la sección D.2, el análisis empírico de Kox y Nordås (2007) llega a la conclusión de que la reglamentación destinada a garantizar la existencia de normas adecuadas se asocia positivamente con el comercio de servicios financieros.

4. Conclusiones

Si bien en esta sección del informe se han documentado numerosas tendencias y la evolución de las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios, del análisis sólo se desprenden unos pocos resultados sólidos, por varios motivos. En primer lugar, las fuentes de datos existentes adolecen de grandes lagunas en la cobertura de países, de una compilación intermitente de los datos y de una falta de terminología compartida. En segundo lugar, algunas fuentes de información, como las preocupaciones comerciales específicas y las notificaciones, no sólo reflejan el nivel de actividad en materia de MNA sino también el grado de compromiso con la OMC por parte de varios de sus Miembros. En consecuencia, toda tendencia visible debe considerarse con cuidado. Por último, los cambios en la actividad en materia

de MNA pueden ser relativamente pequeños, lo que hace que las fluctuaciones de los datos sean más difíciles de detectar. A pesar de esos problemas, pueden extraerse algunas conclusiones provisionales.

La incidencia de las medidas no arancelarias no muestra ninguna tendencia temporal clara desde mediados del decenio de 2000. Estas medidas parecen haber aumentado a finales de los noventa, pero entre 2000 y 2008 la actividad en materia de medidas no arancelarias fue relativamente estable, antes de tomar impulso de nuevo a raíz de la crisis financiera. Está por ver si el aumento de las MNA después de la crisis será duradero, pero no cabe duda de que es preocupante. No obstante, la estabilidad relativa de la actividad general en materia de MNA en los últimos años debe considerarse en el contexto del descenso de los tipos arancelarios, que ha hecho que las MNA adquirieran más importancia en términos relativos. Además, las medidas OTC/MSF parecen ir en aumento. Esto es importante porque las medidas de esta clase son un componente de peso de las MNA.

La proporción de medidas OTC/MSF en las medidas no arancelarias es elevada en la mayoría de las grandes bases de datos, incluidas las encuestas del ITC. Su escasa presencia en los datos sobre las diferencias de la OMC puede interpretarse en el sentido de que el mecanismo de preocupaciones comerciales específicas está desactivando efectivamente los problemas antes de que cobren mayor virulencia. Además, los datos econométricos y los procedentes de las encuestas muestran que las medidas OTC y MSF son utilizadas con más frecuencia por las economías desarrolladas que por las economías en desarrollo. Sólo en el comercio intrarregional de África parece que estas medidas sean menos problemáticas que los procedimientos administrativos engorrosos (la "burocracia"). Las cuestiones relativas a la aplicación

parecen las más preocupantes para los exportadores de los países en desarrollo, incluso en África.

Si bien los datos disponibles plantean problemas por muchos conceptos, el hecho de que se obtengan resultados similares de múltiples fuentes de datos otorga una cierta credibilidad a esas constataciones. Otras investigaciones sobre las medidas no arancelarias apuntan en la misma dirección. En particular, Ando y Obashi (2010) se hacen eco de la mayor importancia de las medidas OTC/MSF; estos autores llegan a la conclusión de que las MNA "no básicas" (incluidas las medidas MSF y OTC) tienen mayores índices de frecuencia que otros tipos de medidas en los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), y Fliess (2003) informa de que las "medidas técnicas" superan con creces a los otros tipos de medidas. Beghin (2006) documenta un aumento de la proporción de medidas "no básicas" en las MNA, que pasó del 55 al 85 por ciento de 1994 a 2004. En el futuro, una mejor compilación de los datos podría proporcionar una imagen mucho más detallada de la situación de las MNA, y de las medidas OTC/MSF en particular.

En cuanto a las medidas relativas a los servicios, la situación de los datos es aún más problemática que en el caso de las medidas no arancelarias. Un importante problema es el de la

debilidad de las disposiciones sobre transparencia del AGCS. En particular, las prescripciones en materia de notificación son muy limitadas. Utilizando fuentes de información disponibles, ajenas a la OMC, en el presente informe se ha documentado una tendencia ascendente de la apertura de los mercados a la competencia en varios países (en su mayor parte de la OCDE) en los últimos decenios. También hay algunas indicaciones de que la discriminación (en el sentido de otorgar un trato diferente a los servicios y los proveedores de servicios nacionales que a los equivalentes extranjeros) ha disminuido en el último decenio. No obstante, una seria limitación de los datos disponibles es la dificultad de distinguir entre el acceso a los mercados, el trato nacional y la reglamentación nacional.

Los indicadores sustitutos de la reglamentación nacional son en general deficientes y no muy informativos, excepto algunos datos relativos al sector de los servicios financieros. Es obvio que la transparencia plantea en el caso de desafío considerable en la esfera de las medidas relativas a los servicios. Los actuales esfuerzos se orientan a la compilación de información sobre los regímenes aplicados en materia de acceso a los mercados y trato nacional. En la sección E.4 se examinan varias opciones para la OMC si viniera a desempeñar un papel más significativo en la mejora de la transparencia en este ámbito.

Notas finales

- 1 Los siguientes Miembros incluyeron concesiones no arancelarias en sus listas de compromisos durante la Ronda Uruguay: Belice; el Camerún; Egipto; El Salvador; Malta; Indonesia; el Senegal; y Trinidad y Tabago. En la mayoría de los casos esas concesiones prevén la eliminación de las prescripciones en materia de licencias no automáticas para ciertos productos. Los Miembros que incluyeron concesiones no arancelarias en sus listas en el marco de su proceso de adhesión a la OMC son la Arabia Saudita; China; el Taipei Chino; Ucrania; y Viet Nam.
- 2 Los contingentes arancelarios se expresan en varias unidades de cantidad, y los aranceles dentro y fuera de contingente suelen ser específicos o mixtos. Los compromisos de limitación de la ayuda interna están expresados en monedas nacionales desde 1994.
- 3 Para un examen detallado de la diversidad de las notificaciones y sus causas, véase Bacchetta *et al.* (2012).
- 4 Bacchetta *et al.* (2012) examinan en más detalle los criterios de medición del cumplimiento y la calidad de las notificaciones y los motivos de que en ambos casos los niveles sean frecuentemente bajos.
- 5 Collins-Williams y Wolfe (2010) examinan la calidad de la información proporcionada por las notificaciones de subvenciones.
- 6 Téngase en cuenta que las notificaciones, al igual que los demás documentos de la OMC, son accesibles a través del portal Documentos en línea de la OMC.
- 7 El número de notificaciones corresponde aproximadamente al número de medidas notificadas, porque cada cambio de la legislación es objeto de una notificación aparte y de ordinario atañe a una sola medida.
- 8 Los informes se ajustan en general a una plantilla modelo, pero con un componente *ad hoc*.
- 9 Se trata de una contribución preparatoria al informe que debe elaborar el Director General a tenor del párrafo G del Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech para ayudar al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales a realizar anualmente una revista general de los factores presentes en el entorno comercial internacional que incidan en el sistema multilateral de comercio. Véanse los documentos WT/TPR/OV/W/1 a WT/TPR/OV/W/3 y WT/TPR/OV/1 a 13.
- 10 La segunda serie dio comienzo a finales de 2008 (el primer informe se distribuyó en enero de 2009), en el contexto de la reciente crisis económica y financiera mundial. Véase, por ejemplo, el informe sobre las medidas en materia de comercio e inversión del G-20 (mayo a octubre de 2010), de fecha 4 de noviembre de 2010.
- 11 En el contexto de la cuarta evaluación del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales, las delegaciones indicaron su deseo de señalar esta cuestión a la atención de los Ministros en la Octava Conferencia Ministerial y de elaborar una Decisión Ministerial destinada a proseguir y reforzar el ejercicio de vigilancia del comercio en el marco del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Véase la sección VIII del documento de la OMC WT/MIN(11)/6, de 25 de noviembre de 2011. La Evaluación fue aprobada por todos los Miembros.
- 12 A veces los Miembros piden a la Secretaría de la OMC que incluya preocupaciones en el programa, pero las retiran antes de que hayan sido presentadas al Comité alegando que se ha llegado a un acuerdo bilateral.
- 13 Los documentos G/MSF/GEN/204/Rev.11 y G/TBT/GEN/74/Rev.9 contienen resúmenes de las preocupaciones comerciales específicas planteadas ante el Comité OTC y el Comité MSF, respectivamente.
- 14 El conjunto de datos y la metodología pueden consultarse en: http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr12_dataset_s.htm.
- 15 Esta base de datos no es pública, pero el Banco Mundial tiene una base de datos pública sobre las diferencias en la OMC. Véase la sección C.1 (b).
- 16 Las diferencias no son los únicos conflictos que surgen entre los Miembros. Desde esta perspectiva, los asuntos sometidos al Órgano de Apelación pueden verse como el vértice de la "gran pirámide" constituida por el ordenamiento jurídico de la OMC; la mayor parte de la importante labor normativa y de solución de conflictos se sitúa mucho más cerca de la base de la pirámide (Wolfe, 2005).
- 17 Santana y Jackson (2012) también han examinado y complementado un conjunto de datos sobre solicitudes de celebración de consultas en el marco del procedimiento de solución de diferencias del GATT, que abarca el período de 1948 a 1989. El conjunto de datos original fue preparado por Reinhardt (1996) sobre la base de Hudec (1993).
- 18 La colaboración de la UNCTAD con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) representa el intento más logrado de la Conferencia de atraer la participación de organizaciones regionales en la compilación de información sobre las medidas no arancelarias. Desde 1997, la ALADI recoge información sobre las medidas no arancelarias de varios países de la región y transmite esta información a la UNCTAD cada año. Los datos recogidos por la ALADI son plenamente compatibles con la base de datos TRAINS de la UNCTAD. Los países miembros de la ALADI figuran entre los pocos países respecto de los cuales la información sobre las medidas no arancelarias de TRAINS se actualizó regularmente entre 1997 y 2010. Véase la sección C.2.
- 19 Entre las fuentes utilizadas se contaban varias publicaciones oficiales (boletines oficiales), publicaciones de organizaciones internacionales como la Red de información sobre servicios de comercio e inversión (TISNET) de la CESPAP, notificaciones a la OMC, la Oficina Federal de Información para el Comercio Internacional de Alemania (BFAI), el Monitor de Comercio Internacional (MOCI) de Francia, el Instituto Alemán de Investigación Económica (IFO) o el *British Business Journal*.
- 20 Para más detalles sobre este proyecto, véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2010).
- 21 Esta clasificación internacional se revisará regularmente. La próxima actualización se publicará en abril de 2012.
- 22 Los siete países del proyecto piloto eran el Brasil, Chile, Filipinas, la India, Tailandia, Túnez y Uganda.
- 23 La lista inicial de obstáculos de procedimiento figura en el anexo 3 de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2010).
- 24 En marzo de 2012 se habían compilado datos relativos a una cuarentena de países y se habían distribuido a ocho de ellos.
- 25 Se puede consultar en: <http://go.worldbank.org/W5AGKE6DH0>.
- 26 Véase también el examen de las diferencias como fuente de información sobre las MNA que figura en la sección C.1 (a).
- 27 Además, no está claro si los indicadores PMR tienen en cuenta la aplicación de las medidas. Conway y Coletti (2006) afirman no obstante que los indicadores NMR tienen en cuenta parcialmente los efectos de la aplicación de las políticas.

- 28 Esto no siempre es cierto en el caso de las notificaciones. Como se ha indicado antes, hay motivos para creer que la frecuencia del cumplimiento de ciertas prescripciones es escasa.
- 29 En la parte II de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2010) figura un examen de las metodologías de cuantificación adaptadas a los datos de las encuestas. Uno de los problemas examinado en el apéndice I de Centro de Comercio Internacional (ITC) (2011) es que muchos países carecen de un registro sistemático de empresas que abarque todos los sectores, lo que dificulta el muestreo aleatorio en cada sector.
- 30 En Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2005) figura un panorama general de las encuestas empresariales. En el Banco Mundial (2008a, 2008b) se informa de los resultados de dos recientes iniciativas del Banco Mundial para recoger datos sobre MNA mediante entrevistas en 13 países en su mayor parte asiáticos y en países del África Oriental, respectivamente.
- 31 Los países seleccionados para la encuesta sobre las MNA son los siguientes: Burkina Faso, Egipto, Jamaica, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, el Paraguay, el Perú, Rwanda y el Uruguay.
- 32 Véase una detallada descripción de la metodología de la encuesta sobre las MNA del ITC, incluida la técnica de muestreo, en Centro de Comercio Internacional (ITC) (2011).
- 33 Wolfe (2012) compara los mecanismos de vigilancia de GTA y de la OMC.
- 34 Como se explica en el apéndice C.1, los datos disponibles en TRAINS-UNCTAD se refieren a la antigua clasificación de medidas no arancelarias. No hay una correspondencia exacta entre la antigua clasificación y la nueva. Si se utilizan datos de TRAINS-UNCTAD hasta 2008, ello se debe a que es la única fuente de datos oficiales que permite identificar las tendencias.
- 35 No obstante, estos resultados deben interpretarse con precaución, por las lagunas en los datos y también porque parte de la información procede de notificaciones a la OMC. Los incentivos para notificar y las tasas de cumplimiento cambian con el tiempo.
- 36 La sección (b) del gráfico C.2 se elaboró con el subgrupo de países latinoamericanos que disponían de información sobre las MNA en 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008. Esta amplia información fue preparada por la ALADI y se incorporó en la base de datos TRAINS-UNCTAD. Obsérvese la ligera diferencia entre los períodos en las dos secciones, debida a la disponibilidad de los datos.
- 37 El promedio de notificaciones de MSF efectuadas por cada Miembro fluctuó ampliamente entre 2005 y 2009, aunque en años anteriores la tendencia había sido ascendente. En lo referente a las notificaciones de OTC, la tendencia del número de notificaciones por Miembro se invierte en cierto modo, con amplias fluctuaciones hasta 2005 y un acentuado incremento después.
- 38 La base de datos sobre las preocupaciones comerciales específicas relativas a las MSF incluye información sobre la fecha de resolución de cada preocupación; esta información la proporcionan los Miembros durante los debates en el Comité MSF. Los datos del gráfico corresponden al período de 1995 a 2010. En 2011 se comunicaron 16 nuevas preocupaciones, pero no hay información sobre el número de preocupaciones resueltas en 2011.
- 39 Es de lamentar que la información disponible no permita distinguir entre las dos posibilidades. Una tercera hipótesis es que podría haber un cierto efecto de sustitución entre el mecanismo de solución de diferencias y el mecanismo de las preocupaciones comerciales específicas.
- 40 Al no disponerse de información en datos brutos sobre la fecha de resolución de las preocupaciones comerciales específicas referentes a los OTC, en la preparación del gráfico C.6 hemos adoptado la siguiente hipótesis: una preocupación relativa a OTC se clasifica como "resuelta" en un año t si no se ha vuelto a plantear durante dos o más años después del año t . Por ejemplo, si una preocupación comercial específica se planteó por primera vez ante el Comité OTC en 1999, se planteó de nuevo en 2000, y después no se volvió a plantear, se supone que quedó "resuelta" en 2000. Por consiguiente, en comparación con las MSF, el número de preocupaciones referentes a OTC que se supone han quedado "resueltas" es relativamente elevado. Esto refleja en parte el hecho de que una proporción importante de las preocupaciones relativas a OTC sólo se plantean una o dos veces, con fines de aclaración o para facilitar información complementaria. A los efectos del presente análisis se supone que estas preocupaciones están "resueltas".
- 41 Los resultados son prácticamente los mismos si los valores comerciales se expresan en términos reales, deflacionados por el índice de precios al consumidor (CPI) de los Estados Unidos.
- 42 Estos resultados son estadísticamente significativos. El coeficiente de una tendencia temporal en una regresión, con la tasa de cobertura (o el índice de frecuencia) como variable dependiente, es positiva y significativa al nivel del 1 por ciento, tanto para las preocupaciones relativas a MSF como para las relativas a OTC. Las regresiones incluyen efectos fijos sector, país y país-sector para controlar variables de sector, país y país-sector específicas no observadas.
- 43 Los subíndices c y t se han omitido para simplificar la exposición.
- 44 En realidad, las medidas calculadas a partir de las dos bases de datos no son comparables, por lo que se les han dado nombres distintos.
- 45 Las regresiones del recuadro B.6 utilizan en cambio los índices específicos del país, el sector SA 2 y el tiempo indicados en las ecuaciones.
- 46 Las inspecciones previas a la expedición, que en la anterior clasificación estaban agrupadas con las medidas OTC y MSF en la categoría de "medidas técnicas", abarcan por término medio el 20 por ciento de los productos y el valor comercial.
- 47 Economías desarrolladas son los miembros de la Unión Europea (27), Suiza, Noruega, los Estados Unidos, el Canadá, el Japón, Australia y Nueva Zelandia. Las economías en desarrollo son todos los demás países, incluidos los de la Comunidad de Estados Independientes. La cobertura de países depende de la disponibilidad de datos.
- 48 Teniendo en cuenta el hecho de que la OMC tiene muchos más Miembros en desarrollo que desarrollados. Debe recordarse que en la base de datos sobre las preocupaciones comerciales específicas la Unión Europea se considera un único país desarrollado. Como se señala más arriba, un país "que plantea" es aquel que formula una reclamación sobre una medida OTC/MSF impuesta por un país "que mantiene" ante el comité competente de la OMC.
- 49 Realizamos regresiones de la tasa de cobertura o el índice de frecuencia en una variable ficticia igual a 1 si el país que mantiene pertenece al grupo de países desarrollados, y a 0 en los demás casos. Los coeficientes de esta variable son positivos y significativos. La regresión se hace al nivel de desagregación de 2 dígitos de la nomenclatura de la SA de 1988-1992, porque es el nivel más alto de desagregación al que pueden calcularse las tasas de frecuencia y de cobertura. Se ha preferido el análisis de regresión en este contexto porque permite controlar las variables omitidas utilizando efectos fijos. En particular, la inclusión de efectos fijos de sector-año permite controlar la heterogeneidad no observada dentro de un sector en el tiempo. No pueden incluirse efectos fijos de país debido a la colinealidad con la variable de interés (variable ficticia de país desarrollado). Los resultados están a la disposición de quienes lo soliciten.

- 50 Un ejemplo lo ofrece el barrenador esmeralda del fresno, que es un escarabajo procedente de Asia que se introdujo en América del Norte en los años 90 del pasado siglo y ha devastado las poblaciones de fresnos. El costo total actualizado de la infestación en los Estados Unidos solamente ha sido estimado en 10.700 millones de dólares EE.UU. por Kovacs *et al.* (2010).
- 51 Como se afirma en Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2012), la utilización de MSF se limita en gran parte a los sectores agrícolas y los productos de origen animal, porque su control es esencial para asegurar la salud y el bienestar de los consumidores y la protección del medio ambiente.
- 52 Veinte preocupaciones (6 por ciento) se refieren a la vez a productos agrícolas y no agrícolas. Los resultados son bastante parecidos cuando se distingue entre productos abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura y productos AMNA. En este caso, los resultados de las preocupaciones relativas a MSF y OTC son los siguientes: el 85 por ciento de las preocupaciones comerciales específicas relativas a las MSF corresponden a productos abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura y el 7 por ciento a productos AMNA, mientras que el 8 por ciento se refieren a ambos. En el caso de los OTC, el 22 por ciento de las preocupaciones comerciales específicas se refieren a productos abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura, el 57 por ciento a productos AMNA, y el 21 por ciento a ambos.
- 53 Realizamos regresiones de la tasa de cobertura o del índice de frecuencia con una variable ficticia igual a 1 si las preocupaciones comerciales específicas afectan a uno de los 24 primeros capítulos de la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). El coeficiente de esta variable ficticia es positivo y significativo. Las regresiones incluyen efectos fijos de país-año para controlar la heterogeneidad no observada dentro de un país (que mantiene) en el tiempo. No pueden incluirse los efectos fijos de sector debido a la colinealidad con la variable de interés (variable ficticia del sector agrícola). Los resultados están a la disposición de quienes los soliciten.
- 54 Véase el cuadro C.1 en el apéndice C.2. La intensidad intermedia es la proporción de los productos SA 6 clasificados como piezas y componentes en el número total de productos SA 6 pertenecientes a un capítulo (SA 2).
- 55 Las consecuencias institucionales de la teoría de los acuerdos comerciales en régimen de deslocalización se analizan con detalle en la sección E.
- 56 Las empresas que no pudieron asignarse a un sector están excluidas de este cálculo.
- 57 Las medidas paraarancelarias comprenden varios impuestos y cargas distintos de los aranceles y los derechos de aduana.
- 58 Se trata de las medidas clasificadas en la categoría "RED" (roja) en los informes de GTA, que restringen claramente el comercio.
- 59 Véase Hoekman (1996); Barth *et al.* (2006); Adlung y Roy (2009); y Gootiiz y Mattoo (2009a). Barth *et al.* (2006), por ejemplo, muestran que en el sector de servicios financieros la política aplicada en una muestra de 123 países es mucho más liberal que los compromisos contraídos en el marco del AGCS.
- 60 Esta tendencia general a una mayor apertura del mercado a la libre competencia puede explicarse por la mayor conciencia del hecho de que las reformas que promueven la gobernanza y la competencia de las empresas privadas, cuando son viables, pueden estimular el crecimiento de la productividad en el conjunto de la economía (Nicoletti y Scarpetta, 2003). Además, la competencia más intensa en los mercados de productos puede tener también un efecto positivo en el empleo. No obstante, Wölfl *et al.* (2009) sostienen que la tendencia agregada encubre amplias diferencias en cuanto a las reformas, según los países y en el tiempo.
- 61 El gráfico C.21 (b) comprende las tendencias desagregadas por tipos de reglamentación (entrada o ejercicio de actividades). Ello hace pensar que las disposiciones regulatorias relativas al ejercicio de actividades han disminuido más en el tiempo que las relativas a la entrada. El análisis de regresión confirma que la tendencia descendente sólo es estadísticamente significativa en el caso de la reglamentación general y la reglamentación del ejercicio de actividades, y no en el de la reglamentación de entrada. La regresión del índice NMR se lleva a cabo en una tendencia temporal, con inclusión de efectos fijos de país-profesión. El coeficiente de la tendencia temporal es negativo y estadísticamente significativo. Los resultados están a la disposición de quienes los soliciten.
- 62 Las medidas discriminatorias (no discriminatorias) afectan de modo distinto (de modo igual) a los servicios y proveedores de servicios nacionales o extranjeros.
- 63 Otras preguntas utilizadas para la compilación del indicador DP van más allá del trato nacional. Por este motivo, este indicador es un valor sustitutivo imperfecto de la discriminación en el sentido de las limitaciones de trato nacional (artículo XVII del AGCS).
- 64 En particular, una regresión de los procedimientos discriminatorios en una tendencia temporal y la serie completa de efectos fijos de país arrojan un coeficiente negativo y estadísticamente significativo. Sin embargo, la muestra consta solamente de 39 países (en su mayoría miembros de la OCDE, y algunos grandes países en desarrollo como el Brasil, China y la Federación de Rusia, entre otros) para tres años (1998, 2003 y 2008).
- 65 El índice global abarca los siguientes sectores (con ponderaciones iguales): distribución de la electricidad, comercio al por mayor, comercio al por menor, transporte, hoteles y restaurantes, medios de comunicación, telecomunicaciones, banca, seguros y otros servicios financieros y prestados a las empresas. El índice de la electricidad, el transporte y las comunicaciones incluye solamente la distribución de la electricidad (con ponderaciones iguales), el transporte (por tierra y aire, cada uno de ellos con una ponderación de un medio) y las telecomunicaciones. El índice de los servicios profesionales abarca los servicios jurídicos, los servicios de contabilidad y auditoría, los servicios arquitectónicos y los servicios de ingeniería (siempre con ponderaciones iguales).
- 66 Véase también Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2006). En este estudio se clasifican y puntúan las restricciones de la IED en los sectores de servicios de 50 economías en desarrollo y en transición en 2004 y se constata una considerable variación de la restricción de la IED según los países. Además, se observan diferencias sistemáticas entre regiones; en América Latina y las economías en transición (en 2004) de Europa las restricciones fueron de menor nivel que en Asia Oriental y el Oriente Medio.
- 67 Más concretamente, se efectúa la regresión del índice sobre una tendencia temporal, incluyendo los efectos fijos de países para controlar la heterogeneidad no observada específica del país. El coeficiente estimado de la tendencia temporal es negativo y estadísticamente significativo. Los resultados están a la disposición de quienes los soliciten.
- 68 En particular, la regresión de LPS en una tendencia temporal y la serie completa de efectos fijos de países arrojan un coeficiente negativo y estadísticamente significativo. Los resultados están a la disposición de quienes los soliciten.
- 69 La primera encuesta abarcó 117 países en 1998-2000. La segunda abarcó 152 países en 2002-2003 y la última abarcó 142 países en 2005-2007.

Apéndice C.1: Metodología para el manejo de datos en el Sistema de Análisis e Información Comerciales de la UNCTAD (TRAINS)

Los datos sobre "medidas no arancelarias históricas" utilizados en el presente informe se descargaron de la base de datos World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial utilizando TRAINS. Los datos sólo se descargaron cuando la clasificación de las MNA se basaba en el antiguo código de medidas de control del comercio (TCM) (antes de 2009), ya que no existe una correspondencia exacta entre los códigos TCM antiguos y los nuevos.

Los datos se descargaron para cada país-año e incluyen información sobre la nomenclatura, el código del producto al máximo nivel de desagregación (al nivel más detallado del producto en los aranceles nacionales: para algunos países, códigos de hasta 12 dígitos), el año de iniciación, un indicador de cobertura parcial, y la fuente. Los países se eligieron a condición de que comunicaran al menos dos códigos de derechos al año. Sólo se retuvieron los países con información disponible para dos años como mínimo. A continuación se hizo una correspondencia entre los datos y la descripción y el tipo de medida correspondiente a cada código de MNA.

Después se armonizaron los datos a nivel de 6 dígitos del SA,¹ utilizando la siguiente metodología. Todos los códigos de producto de menos de 6 dígitos se ampliaron para incluir los códigos de 6 dígitos pertenecientes al capítulo o partida. La hipótesis en que se basa esta operación es que todos los productos comprendidos en una categoría de 6 dígitos del SA están afectados horizontalmente por una medida no arancelaria si se comunica a niveles más bajos de desagregación (la exactitud de esta hipótesis se ha verificado con los compiladores de los datos originales). En los casos en que se comunicaron MNA a un nivel de desagregación superior a 6 dígitos del SA, se supuso que toda la línea de 6 dígitos del SA estaba afectada horizontalmente. Por ejemplo, para una medida no arancelaria aplicada a un producto de 8 dígitos 51051015 se codificó la línea de 6 dígitos 510510 como afectada. Este procedimiento puede inflar las proporciones de los productos y el comercio afectados por las MNA. Para ver si se trataba de una preocupación real, calculamos las tasas de incidencia, o sea,

el número de líneas de productos comunicadas como afectadas por MNA por el total de líneas de productos pertenecientes a este código de 6 dígitos (descargado mediante la función de descarga de aranceles de la OMC). El indicador de cobertura parcial no pudo utilizarse para calcular la incidencia de MNA, porque había observaciones duplicadas. Así pues, se prescindió de esta variable.²

Cuando se utilizan tasas de incidencia, la variable D_i de las fórmulas correspondiente a la proporción del comercio y la proporción de líneas afectadas no es una variable ficticia sino una tasa de incidencia que puede tomar valores entre 0 y 1. Sin embargo, en este informe no se han incluido resultados con tasas de incidencia porque son muy similares a los obtenidos con D_i como variable ficticia (la correlación entre los índices es alta, del 0,98). Los resultados están a la disposición de quien los solicite.

El paso siguiente consistió en obtener información para saber qué productos habían sido efectivamente importados por los países informantes, en los años respecto de los que se comunicaron MNA. Los datos sobre las importaciones proceden de la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, a nivel de 6 dígitos, y el interlocutor comercial es todo el mundo. Los datos sobre el comercio de la Unión Europea en 1999 no estaban disponibles directamente, por lo que las importaciones brutas de los países que pertenecían a la Unión en este año se descargaron por separado y se sumaron. Otros datos no estaban disponibles directamente cuando la nomenclatura no se correspondía con los años. En estos casos, los datos disponibles sobre las importaciones se descargaron en otra nomenclatura y a continuación se ajustaron a las nomenclaturas reales mediante tablas de correspondencia. Los países-años tratados de este modo fueron Filipinas (1998), Túnez (1999) y la República Bolivariana de Venezuela (2003, 2004 y 2005).

Disponibilidad de datos

Las observaciones de país-año disponibles son las siguientes:

Argentina	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008
Bolivia, el Estado Plurinacional de	1999	2001	2003	2004	2005	2006	
Brasil	1999	2001	2003	2004	2005	2006	
Chile	1999	2001	2003	2004	2005	2006	
Colombia	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008
Cuba			2003	2004	2005	2006	
Ecuador	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008

Filipinas	1998	2001						
Japón	1996	2001		2004				
México		1999	2001	2003	2004	2005	2006	
Paraguay		1999	2001	2003	2004		2006	2008
Perú		1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008
Sudáfrica		1999					2006	
Tailandia			2001	2003				
Túnez		1999	2002					
UE		1999						2007
Uruguay		1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008
Venezuela, la República Bolivariana de		1999	2001	2003	2004	2005	2006	2008
Viet Nam			2001		2004			

Para la representación gráfica de las estadísticas descriptivas, se muestra la evolución de las tasas, los índices y los recuentos a lo largo del tiempo promediando las observaciones anuales en tres períodos. Este método se adoptó porque el panel estaba desequilibrado y los años 1997 y 2000 faltaban por completo.

Notas finales

- 1 La nomenclatura se eligió de conformidad con el año de la comunicación, como propusieron los compiladores de los datos originales.
- 2 Lo propio ocurrió con las observaciones duplicadas, cuya única diferencia residió en las variables al comienzo de año o al comienzo del mes o las fuentes. Estas variables se retiraron también del conjunto de datos.

Apéndice C.2: Resultados de regresión

Apéndice - Cuadro C.1: Tasa de cobertura e índice de frecuencia: Sectores intermedio-extensivo				
	MSF		OTC	
	Tasa de cobertura	Índice de frecuencia	Tasa de cobertura	Índice de frecuencia
	(1)	(2)	(3)	(4)
Intensidad intermedia	-0,225*** (0,0434)	-0,0991*** (0,0207)	-0,00987** (0,00402)	-0,0300*** (0,00254)
Observaciones	3,808	3,614	11,760	10,715
R cuadrado	0,411	0,381	0,273	0,314

Nota: En todas las regresiones se incluyen efectos fijos de país-año.
Los errores estándar robustos van entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05.